

الملزمه الكامله

لمادة القانون الجنائي المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

⚖️ الجزء الأول: جريمة الرشوة (من صفحة 1 إلى صفحة 11) 💰

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (تعريف الرشوة وعلّة تجريمها) [1، 2]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

- * ****تعريف الرشوة:**** اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلة نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه [1].
- التعريف التشريعي للرشوة هو الذي نصت عليه المادة 103 عقوبات بقولها: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً" [1].
- * ****تقتضي الرشوة وجود شخصين [1]:****
- * أحدهما: ****مرتشياً**** وهو الموظف العام أو المستخدم الذي يطلب أو يقبل جعلاً أو وعداً به مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه.
- * الآخر: ****راشياً**** هو صاحب المصلحة، ويسمى بذلك إذا قبل أداء ما يطلبه، أو عرض عليه المقابل فقبله الموظف.
- * قد يتدخل في الرشوة ما يسمى بـ ****الوسيط**** أو الراشي ممثلاً لأحد طرفي الرشوة أو كليهما، وهو في الحقيقة ليس إلا شريكاً في جريمة الرشوة.
- * قد يتوافر في الرشوة ما يسمى بـ ****المستفيد****، وهو شخص يعينه المرتشي أو يوافق على تعيينه للحصول على الفائدة أو العطية موضوع الرشوة، ولا يُسأل هذا الشخص عن جريمة خاصة نصت عليها المادة 108 مكرر عقوبات إلا إذا ساهم هذا المستفيد في جريمة الرشوة بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شريكاً فيها.
- * ****علّة تجريم الرشوة [1]:**** يحمي المقتن بتجريمه للرشوة الحق في نزاهة الوظيفة العامة، وهو من الحقوق الأساسية التي تسود في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة والديمقراطية.
- * الموظف حينما يحصل على مقابل لأداء عمله من غير الجهة التابع لها، هذا يخل بحسن سير العمل في مرافق الدولة ويؤدي إلى انتشار الفساد.
- * عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته إلا بعد حصوله على رشوة ينطوي على إهدار لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، هذا الإخلال بمبدأ المساواة يؤدي إلى: من لديه القدرة على دفع الرشوة هو الذي يحصل على خدمات الإدارة العامة والمرافق، من لا يقدر على دفع الرشوة لن يحصل على هذه الخدمات فلن يحصل عليها في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة.
- * ****يستند في تجريم الرشوة إلى الكتاب والسنة [2]:****
- * في الكتاب الكريم ورد قول الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [2].
- * في السنة النبوية روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما" [2].

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- < دكتور المادة هنا بياسسلك الفكرة. الرشوة ببساطة إن موظف يبيع قلمه ووظيفته.
- < الجريمة دي ليها أبطال:
- < 1. (المرتشي): الموظف الحرامي.
- < 2. (الراشي): المواطن اللي بيدفع.
- < 3. (الوسيط): السمسار اللي بيوصل الفلوس، وده بيتعاقب كـ "شريك".
- < 4. (المستفيد): لو الموظف قال للراشي "حول الفلوس لحساب مراتي"، مراته دي اسمها المستفيد.
- < القانون مبيحبسهاش إلا لو كانت "عارفة ومشاركة" في الجريمة.
- < القانون جرمها ليه؟ عشان يحافظ على نظافة الحكومة، ويخلي الغني والفقير زي بعض، تخيل لو اللي بيدفع بس هو اللي ورقته بتمشي! الفقير مش هياخد حقه، وده بيهد مبدأ "المساواة".

 ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (مدلول الموظف العام ومن في حكمه) [2، 3، 4، 5، 6]

- **[نص الملزمة حرفياً]:****
- تطلب المقنن لوقوع جريمة الرشوة أن يكون الجاني موظفاً عاماً، أو من في حكمه، أو الموظف الفعلي [2، 3]:
- * **أولاً: الموظف العام الحقيقي [3]:** الرشوة إحدى جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة؛ لأن جوهرها هو الاتجار بها ولذلك فهي لا تقع إلا ممن يملك سلطاتها أي من الموظف العام أو من في حكمه.
- * *يقوم التعريف على ثلاثة عناصر أساسية:
1. صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص في الخدمة.
 2. أن يقوم بعمل دائم أي يشغل الشخص الوظيفة على وجه الاستمرار.
 3. أن يساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة.
- * *متى توافرت العناصر السابقة [3]:*
- لا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً عاماً ألا يكون مثبتاً أو ألا يتقاضى مرتباً عن عمله.
 - لا يحول دون توافر صفة الموظف العام أن يكون في إجازة أو موقوفاً عن العمل، طالما أنه لا زال يشغل بصفة فعلية وظيفته وقت ارتكاب الجريمة.
 - لا اشتراط أن يكون الموظف قد كلف بوظيفته عن رضا وقبول.
- * **ثانياً: الموظف العام حكماً [4، 5]:** نصت المادة 111 من قانون العقوبات على طوائف معينة من الأشخاص واعتبرتهم في حكم الموظفين العامين، وهم كالتالي:
1. *المستخدمون في الوظائف التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها:*
- في المصالح التابعة للحكومة أن يشير إلى صغار الموظفين. والمصالح الموضوعة تحت رقابة الدولة تشمل اللامركزية الإقليمية (كالمحافظات) والمرفقية (كالمؤسسات العامة).

2. *أعضاء المجالس النيابية والمحلية*: أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأعضاء مجالس المحافظات. (إذا ارتكب العضو الجريمة ثم عوقب وقُضي فيما بعد ببطلان انتخابه، يعاقب طالما أنه كان يزاوُل أعماله العامة عند ارتكابه الجريمة) [4].
3. *المحكّمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون*: فالمحكّم يقوم مقام القاضي في فض الخصومات، والخبير يعاون القاضي برأيه، ووكيل الديانة والحارس القضائي يسهمون في معاونة القضاء [4].
4. *المكلفون بخدمة عامة*: كل شخص يقوم بخدمة عامة تجاه المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين. يستوي أن يكون التكليف بمقابل أو غير مقابل، وسواء تم برضاه أو أُجبر عليه [5].
5. *العاملون في القطاع العام*: المرشد الذي يُستعان به، أمناء شون بنك التسليف، قضاء محكمة النقض أقر بأنهم في حكم الموظف العام [5].
- * **ثالثاً: الموظف الفعلي [6]:** قال بنظرية الموظف الفعلي الفقه والقضاء الإداري، وتتمثل تلك النظرية في أن صفة الموظف العام تتوافر بالنسبة للشخص الذي يمارس وظيفة عامة على الرغم من عدم توافر الشروط المطلوبة لشغلها فيه.
- * **حالته: الموظف الذي صدر قرار تعيينه مشوباً بعيب شكلي أو موضوعي، أو الأشخاص الذين يشغلون الوظائف العامة أثناء الحروب والثورات دون أن يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة [6].
- * **ملاحظة هامة: يلزم لتوقيع عقوبة الرشوة على الشاهد: 1- أن تكون الشهادة كاذبة. 2- أن يؤديها الشاهد بناء على عطية أو وعد بشيء ما. (أما إذا كانت الشهادة صادقة ولو أخذ فيها مقابل، فلا تقوم جريمة الرشوة بل قد تكون جنحة أخرى) [6].

< **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< هنا الدكتور يحدد "مين اللي ممكن يلبس قضية رشوة؟". مش الموظف اللي قاعد على مكتب حكومي وبس!

< القانون وسع الشبكة جداً (المادة 111): جاب عضو مجلس الشعب، وخبير المحكمة، والمحكم، وأي حد مكلف بخدمة عامة حتى لو من غير مرتب.

< **تريكة الموظف الفعلي):** ركز هنا عشان مهمة جداً. لو واحد شغال في الشهر العقاري وقاعد بيختم للناس، وبعد فترة اكتشفوا إن شهادته مزورة وقرار تعيينه (باطل)! بس هو لسه قاعد وبيمارس شغله. لو خد رشوة، المحكمة هتعاقبه بتهمة (الرشوة) زيه زي الموظف السليم بالظبط! ليه؟ لأن المواطن الغلبان شافه قاعد على مكتب الحكومة فصدق إنه موظف، فالمجرم ده استغل ثقة الناس في الحكومة وتاجر بيها.

📖 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (حالات الاختصاص بالعمل) [7، 8]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

يجب أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تلقى المقابل نظيره [7].

* ****الفرع الأول: الاختصاص الحقيقي [7]:**** يقصد بالاختصاص الحقيقي صلاحية الموظف للقيام بالعمل، بحيث يكون له سلطة القيام به قانوناً ومناطق هذه الصلاحية هو اعتراف المقنن بصحة هذا العمل. * يعد موظفاً مختصاً بالعمل في حالتين: 1- إذا ألزمه القانون القيام به. 2- إذا خوله السلطة التقديرية في القيام به أو الامتناع عنه.

* يعد الموظف غير مختص في حالتين: 1- إذا حظر القانون عليه القيام به. 2- إذا حصر الاختصاص به في موظف أو موظفين آخرين.

* ****الفرع الثاني: الزعم بالاختصاص (الاختصاص المزعوم) [7، 8]:**** يقصد بالزعم بالاختصاص أن يدعي الموظف كذباً أنه مختص بعمل ما، ويحصل مقابل نظير القيام به أو الامتناع عن القيام به. * يفترض الزعم بالاختصاص علم الموظف المرتشي بعدم اختصاصه، ومع ذلك يزعم للمجني عليه بأنه مختص به [8].

* الزعم بالاختصاص يستوي فيه أن يكون صراحةً أو ضمناً. * قد يكون الزعم بالاختصاص مصحوباً بوسائل احتيالية كالتي يتطلبها قانون العقوبات في جريمة النصب، وهنا نكون بصدد فعل واحد يكون جريمتين (النصب والرشوة)، فتطبق قواعد التعدد المعنوي للجرائم ويُعاقب بعقوبة الرشوة لأنها الأشد [8].

* ****الفرع الثالث: الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص [7، 8]:**** يقصد بالاعتقاد الخاطئ: اعتقاد الموظف المرتشي نفسه بأنه مختص على خلاف الواقع، سواء وقع في ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على عوامل ساهمت في ذلك كأن يكون من بينها سلوك صاحب الحاجة.

* ****الفارق بين الزعم بالاختصاص والاعتقاد خطأً به [8]:****

1. أنه في حالة الزعم يكون الموظف عالماً بأنه غير مختص، ولكنه يدعي اختصاصه بالعمل صراحةً أو ضمناً.

2. بينما في حالة الاعتقاد الخاطئ فإنه يكون معتقداً على خلاف الحقيقة والواقع أنه مختص بالفعل.

< 🧠 ****شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):****

< عشان القاضي يقول عليك "مرتشي"، لازم تكون الشغلانة دي بتاعتك (في اختصاصك).

< طيب لو أنا شغال في "الأرشفيف" وخذت فلوس عشان أكلم أمين الشرطة صاحبي يطلعك رخصة؟ دي جريمة تانية اسمها "استغلال نفوذ" ومش رشوة لأن الرخص مش شغلتي.

< ****طيب إمتى بتاع الأرشفيف ده يلبس رشوة مع إنه مش مختص؟**** في حالتين:

< 1. ****الزعم بالاختصاص - النصاب):**** هو عارف إنه مش مختص، بس كذب عليك وقال لك "أنا دراعي طابل وأنا اللي بطلع الرخص، هات الفلوس".. دي اسمها (زعم)، بيكذب عشان يبيع وظيفة مش بتاعته، والمحكمة بتديله (رشوة).

< 2. ** (الاعتقاد الخاطئ - العيب): ** هو فاكِر بجد إن من سلطاته يطلع الرخص، وخذ الفلوس على الأساس ده. برضه بيلبس رشوة لأن نيته إنه يبيع وظيفته اللي هو معتقد إنها بتاعته.

رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (الركن المادي: الطلب والقبول والأخذ) [9، 10، 11]

** [نص الملزمة حرفياً]: **

صور النشاط الإجرامي في الرشوة أوردها المشرع على سبيل الحصر، بحيث تحيط بكافة صور الاتجار بالوظيفة أو استغلالها، وهي [9]:

* ** أولاً: الأخذ [9]: ** هو سلوك يصدر من الموظف المرتشي يقابل الإعطاء الذي يصدر من الراشي. يطلق على الرشوة في هذه الحالة "الرشوة المعجلة"، فالمرتشي يتقاضى عادة ثمناً معجلاً مقابل قيامه بالأخذ أو الامتناع عنه.

* يتم الأخذ عن طريق التسليم المادي إذا كانت الفائدة ذات طبيعة مادية.

* يتخذ الأخذ مظهر التسليم الرمزي أو الحكمي إذا أرسلت العطية مثلاً عن طريق البريد، إذ يتحقق

الأخذ بمجرد احتفاظه بالعطية مع علمه بالغرض من إرسالها [9].

* تعتبر رشوة لو تمثلت في أخذ الموظف منفعة، فلو كان يأخذ الموظف تذكرة مجانية، أو واقعة مادية تقبل التقييم كالرشوة الجنسية (التي اعتبرت مقابل الرشوة) [9].

* ** ثانياً: القبول [9، 10]: ** الرضا بالدفع المؤجل، أي تجاه إرادة المرتشي (الموظف) إلى الرضا بتلقي المقابل في المستقبل. لا يُشترط في القبول شكلاً معيناً؛ فقد يكون صريحاً بقول أو كتابة أو إيماء، وقد يكون ضمناً [9].

* يُشترط في القبول أن يكون جدياً لا هزل فيه ولا تظاهر، فإذا كان تظاهر الموظف بالقبول لكي

يسهل لرجال الشرطة القبض على العارض متلبساً بجريمته، فلا يقع الركن المادي لجريمة الرشوة [10].

* ** ثالثاً: الطلب [10]: ** تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف متجهة إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي.

* تتم الرشوة بمجرد الطلب ولو لم يستجب له صاحب الحاجة، بل ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ

السلطات العامة [10].

* الطلب قد يتم صراحة وقد يُستفاد ضمناً من تصرفات الموظف.

* ** الشروع في الرشوة [10]: ** ذهب جانب من الفقه إلى أن الشروع غير متصور فيه؛ لأنه سلوك

يتجرد عن النتيجة، والأصل أن الشروع لا يُتصور في الجرائم ذات النتيجة.

* لا يُتصور الشروع في الرشوة في حالتي "الأخذ والقبول" على أساس أن فيهما يتحقق مبدأ التنفيذ

ونهايته.

* أما في حالة الطلب: لا يُتصور الشروع، والمادة 103 تقرر أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو

لغيره... " وهذا ما يستفاد من نص المادة [10]. (الجريمة تقع تامة بمجرد الطلب).

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- < الجريمة بتحصل على أرض الواقع بتلات أفعال مفيش غيرهم:
- < 1. ** (الأخذ):** الموظف مسك الفلوس في إيده (دي اسمها رشوة معجلة كاش). وممكن الأخذ يكون منفعة زي تذكرة سفر، أو حتى علاقة جنسية.
- < 2. ** (القبول):** المواطن قاله "هجبك 1000 جنيه بكرة"، والموظف قاله "أمين أنا موافق". مجرد قبوله ده جريمة رشوة كاملة. * (تريكة النية):* لو الموظف عمل نفسه موافق عشان يبلغ الرقابة الإدارية ويعمل كمين للمواطن، هنا الموظف براءة لأنه مكنش جاد في القبول.
- < 3. ** (الطلب):** الموظف فتح بقة وقال "هات حلاوتي". مجرد إنه طلب، الجريمة تمت ولبس جنابة رشوة، حتى لو المواطن شتمه ورفض يدفع وراح بلغ عنه. وعشان كده مفيش حاجة في القانون اسمها "شروع في رشوة"، لأن بمجرد الطلب الجريمة وقعت "تامة".

الخلاصة الشاملة للجزء الأول (صفحة 1 - 11)

- * ** جريمة الرشوة:** هي اتجار الموظف بوظيفته. أطرافها (مرتشي، راشي، وسيط، مستفيد). وتُجرم لحماية نزاهة الدولة ومبدأ المساواة.
- * ** الموظف العام ومن في حكمه (مادة 111):** تشمل الموظف الحكومي، عضو مجلس الشعب، الخبير، المحكم، المكلف بخدمة عامة، وموظف القطاع العام.
- * ** الموظف الفعلي:** شخص بطل قرار تعيينه ولكنه لا يزال يمارس الوظيفة. يُعاقب بالرشوة حماية لثقة الجمهور.
- * ** الاختصاص:** يجب أن يكون الموظف مختصاً بالعمل. وتقع الجريمة استثناءً إذا (زعم الاختصاص كذباً) أو (اعتقد خطأً باختصاصه).
- * ** الركن المادي:** يتحقق بـ (الأخذ، القبول، الطلب). ولا يُتصور الشروع في الرشوة، فهي تتم بمجرد الطلب ولو رُفض. ولا تقع إذا تظاهر بالقبول لضبط الراشي.

بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة) للجزء الأول

- **س1: اذكر أطراف جريمة الرشوة والهدف من تجريمها في قانون العقوبات؟**
- * ** الكبسولة:** الأطراف هم: المرتشي (الموظف)، الراشي (صاحب المصلحة)، الوسيط (المتدخل كشريك)، المستفيد (من تؤول إليه العطية إذا ساهم بالاشتراك). والهدف من التجريم هو حماية الحق في نزاهة الوظيفة العامة، وضمان حسن سير مرافق الدولة، وكفالة مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.

****س2:** "وسّع المشرع من نطاق صفة المرتشي في المادة 111 عقوبات".. اشرح هذه العبارة مبيناً من هم في حكم الموظف العام؟**

* **الكبسولة:** العبارة صحيحة، فلم يقتصر المقنن على الموظف الإداري، بل مد النطاق ليشمل 5 طوائف: (1) المستخدمون في المصالح الخاضعة لرقابة الحكومة. (2) أعضاء المجالس النيابية والمحلية. (3) المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون. (4) المكلفون بخدمة عامة. (5) العاملون في القطاع العام.

****س3:** ما المقصود بـ "الموظف الفعلي"؟ وما مدى مسؤوليته عن جريمة الرشوة؟**

* **الكبسولة:** هو الشخص الذي يمارس أعمال وظيفة عامة رغم عدم توافر شروط شغلها أو صدور قرار تعيينه مشوباً بالبطالان. ويُسأل عن جناية الرشوة حمايةً لثقة الجمهور في المظهر الخارجي للوظيفة الذي استغله الجاني.

****س4:** ما هو الفرق بين "الزعم بالاختصاص" و "الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص"؟ وهل تقوم جريمة الرشوة بهما؟**

* **الكبسولة:** الزعم: هو أن يعلم الموظف عدم اختصاصه بالعمل ولكنه يكذب ويوهم الراشي باختصاصه للحصول على الرشوة. الاعتقاد الخاطئ: هو أن يعتقد الموظف في قرارة نفسه أنه مختص على خلاف الواقع. وفي كلتا الحالتين (تقوم جريمة الرشوة التامة) لاستغلال الموظف لصفته.

****س5:** "الشروع في جريمة الرشوة متصور قانوناً".. ما مدى صحة هذه العبارة؟**

* **الكبسولة:** العبارة (خاطئة). استقر الفقه على أن الشروع غير متصور في الرشوة. ففي حالتها (الأخذ والقبول) يتحقق مبدأ التنفيذ ونهايته. وفي حالة (الطلب)، تتم الجريمة كاملة بمجرد صدور تعبير الإرادة من الموظف، حتى لو رفض صاحب الحاجة أو سارع بإبلاغ السلطات.

⚖️ الجزء الثاني: باقي جريمة الرشوة وبداية الإجهاض (من ص 12 إلى 22) ⚖️

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (الإخلال بواجبات الوظيفة) [12، 13]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****ثالثاً: الإخلال بواجبات الوظيفة:**** يقصد بالإخلال بواجبات الوظيفة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.

* ****أولاً: الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة:**** يستوي أن يكون الامتناع أو التأخير داخلاً في سلطته التقديرية أو مخالفاً للقانون. لا يشترط في هذا الامتناع أن يكون تاماً، بل يكفي مجرد التأخير في القيام بالعمل، أي الامتناع عن أدائه في الوقت المحدد له.

* ****ثانياً: الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة (يقصد القيام بالعمل):**** كذلك الحال لو طلب موظف الحسابات فائدة لإنجاز ما يجب عليه من إرجاع لموظف مكافآت، كما قضي بأن من واجبات العمدة التدخل ودياً في المنازعات الحاصلة بشأن الأملاك لحسمها، فإذا قبل عطية للقيام بهذا الإجراء، فإنه يرتكب جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات. ولا يشترط قيام الموظف بالعمل المطلوب منه أدائه، وهل تعد جريمة الرشوة قائمة إذا لم ينفذ الموظف العام هذه النية، قد طرأت بعد حصوله على المقابل، أم أن القصد الجنائي كان متوفراً لديه وقت الاتفاق وتلقيه العطية، ففي كلتا الحالتين نكون أمام القيام بهذا العمل. من أمثلة الامتناع: أن يؤدي الرشوة إلى ضابط شرطة للامتناع عن تحرير محضر إثبات الجريمة قارفاً الراشي. أن تؤدي الرشوة إلى مأمور جمرك للتغاضي عن المخالفة الجمركية التي صدرت عنه.

* ****من صور الإخلال بواجبات الوظيفة [1]:****

1. إساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة للموظف، وذلك كأن يرتشي رئيس المصلحة مقابل تعيين أحد المرشحين للوظيفة، أو أن يقبل رئيس إداري عطية ليمنح موظفاً من الخاضعين لإشرافه تقديراً يستحقه أو لترقيته بالاختيار.

2. أن يقوم الموظف بأداء عمل على نحو يخالف القواعد القانونية المنظمة له ويستوي في ذلك أن يترتب على هذا التخلف بطلان العمل الذي قام به الموظف، أو تفوت فرصة معينة، أو تمثلت المخالفة في تجاوز حدود العمل المكلف به. تطبيقاً لذلك: اعتبرت محكمة النقض أن عبث الموظف بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته متى كان مأجوراً لفعل ذلك من قبيل الإخلال بواجبات الوظيفة.

3. الإخلال بأمانة الوظيفة أو الخدمة العامة، ويقصد بالإخلال بأمانة الوظيفة الانحراف بها عن الأهداف التي قررت الوظيفة أو الخدمة العامة من أجل تحقيقها. تطبيقاً لذلك: قضي بأنه "إذا كان المتهم وهو سائق بوزارة السد العالي قد قبل وعداً بمنحه مبلغاً لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها، وكانت أمانة الوظيفة تفرض عليه ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له لقضاء مصالح الجهة التابع لها وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة 104 من قانون العقوبات".

4. عدم الإبلاغ عن الجرائم إذا تم ذلك لقاء مبلغ حصل عليه الموظف من الراشي لهذا الغرض...

(لأن الإبلاغ من واجبات وظيفته).

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- < عشان الرشوة تكتمل، الموظف بياخد الفلوس عشان يعمل حاجة من ثلاثة:
- < 1. (يعمل شغله) بس بياخد عليه حلاوة، زي موظف الحسابات اللي يطلب فلوس عشان يمشيالك ورقك اللي هو أصلاً المفروض يمشييه.
- < 2. (يمنتع عن شغله أو يتأخر فيه)، زي أمين شرطة ياخد فلوس عشان "ميكتبش" محضر لواحد خالف القانون، أو يأخر المحضر في الدرج.
- < 3. (يخل بأمانة الوظيفة)، زي سواق في جهة حكومية معاه عربية الحكومة، ياخد مقولة على حسابه ينقل بيها قصب للناس مقابل فلوس! ده إخلال بالأمانة.

📖 ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (الركن المعنوي: القصد الجنائي) [13، 14]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين لقيامها توافر القصد الجنائي، وبالتالي فإن هذه الجريمة لا يكفي لقيامها الخطأ غير العمدى، فلا يتصور قانوناً أن يرتكب الموظف أو من في حكمه جريمة الرشوة بطريق الخطأ أو الإهمال [1].

* **أولاً: عناصر القصد الجنائي:** يقوم القصد الجنائي في جريمة الرشوة على عنصرين هما: العلم، والإرادة.

* **العلم:**

- فيجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، بأن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة.
- كذلك يجب أن ينصرف علمه إلى الفعل المكون للركن المادي للجريمة، فلا يكفي لقيام القصد أن يدخل صاحب الحاجة العطية في حيازة الموظف دون علمه، بل يجب أن يعلم الموظف بذلك.
- ويجب لذلك أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض برئ كسداد لدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي.
- تطبيقاً لذلك: فإن انتفى علم المتهم بأنه موظف كما لو كان لم يبلغ بعد بقرار تعيينه، أو اعتقد أنه عزل من وظيفته بناء على كتاب مزور أبلغ إليه، فإن القصد لا يعد متوافراً لديه.
- * **الإرادة [13، 14]:** كما يجب أن تنصرف إرادة الموظف إلى أخذ العطية أو طلبها أو قبول الوعد بها لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

* **على هذا يتخلف القصد الجنائي [2]:**

- إذا لم تكن إرادة الموظف جادة في طلب العطية أو قبول الوعد بها.
- إذا دس صاحب الحاجة مبلغاً من المال في جيب الموظف أو أسقطه في درج مكتبه دون أن تنصرف إرادة الأخيرة إلى أخذها.

- إذا تظاهر الموظف بتوافر الإرادة لديه منتوياً في الحقيقة الإيقاع بعارض الرشوة والعمل على ضبطه متلبساً. ويجب أن تكون الإرادة حرة ومختارة، فإن ثبت أن الموظف كان واقع تحت ضغط إكراه معنوي أو حالة ضرورة ينتفي القصد الجنائي لديه وتنتفي مسؤوليته الجنائية.

* **ثانياً: القصد الجنائي في الاشتراك في جريمة الرشوة [2]:**

يجب أن يعلم الراشي والوسيط بأركان الجريمة التي يريد المساهمة فيها:

- فيجب أن يكون الراشي والوسيط على علم بصفة المرتشي.

- وأن ما حصل عليه الموظف أو وعد به هو مقابل اتجاره بالوظيفة الذي يتمثل في القيام بعمل أو

الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

- فضلاً عن اعتقادهما باختصاصه بالعمل أو الامتناع المطلوب. (فإذا كان الشريك يجهل صفة الموظف

واختصاصه... انتفى القصد الجنائي لديه).

* **ثالثاً: معاصرة القصد الجنائي للركن المادي [2]:**

وفقاً للقواعد العامة يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي الذي يقوم به الركن المادي في الجريمة،

وهذه القاعدة تطبق بالنسبة لجريمة الرشوة كذلك:

- فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لحظة الأخذ أو القبول أو الطلب.

- أما إذا توافر في لحظة لاحقة للنشاط الإجرامي فلا تقع جريمة الرشوة حتى ولو قام الموظف بالعمل أو

الامتناع المطلوب منه. (علي هذا الأساس إذا تسلم الموظف الهدية معتقداً أنها قدمت لغرض برئ ثم علم بعد

ذلك بأنها لقاء الإخلال بواجبات الوظيفة ومع ذلك احتفظ بها فإنه لا يتوافر تعاصر للقصد في الركن المادي

للجريمة، لأنه يعد قصداً لاحقاً ولا عبرة به).

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< عشان القاضي يحبسك بالرشوة، لازم يكون عندك "نية"، مفيش حاجة اسمها رشوة بالغلط! النية دي

يعني:

< 1. (تكون عارف): عارف إنك موظف، وعارف إن الفلوس دي عشان تمشي المصلحة دي. لو واحد

حطلك فلوس في جيبك من غير ما تحس، أو لو حد سدلك دين قديم وأنت متعرفش إن دي رشوة = مفيش

نية، مفيش جريمة.

< 2. (تكون عايز): يعني إرادتك حرة. لو أنت عملت نفسك موافق عشان تبلغ البوليس وتعمل للراجل

كمين = مفيش جريمة لأنك مش جاد في القبول.

< 3. (النية في وقتها): لازم تكون نيتك وحشة "وقت" ما مسكت الفلوس. لو خدت هدية فاكرها بمناسبة

عيد ميلادك (نية سليمة)، وبعد يومين عرفت إنها عشان تمشي ورق (نية متأخرة).. القانون بيقول النية

المتأخرة مبتعملش جريمة رشوة.

📖 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (عقوبة الرشوة والإعفاء منها) [15، 16، 17، 18]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

*** **عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة [3]:****

حدد المقنن عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة كما نصت عليها المادة 103 عقوبات، والمادة 104.

*** **أولاً: العقوبة الأصلية:**** قرر المقنن للرشوة البسيطة عقوبة أصلية هي السجن المؤبد.

*** **ثانياً: العقوبات التكميلية:****

1. ****الغرامة النسبية [3]:**** نص القانون على عقوبتين تكميليتين هما: الغرامة النسبية والمصادرة.

والغرامة هنا نسبية لأنه لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطي الموظف أو وعد به. يترتب على كون الغرامة النسبية أنها تتعدد بتعدد المتهمين في الجريمة...

2. ****المصادرة [4]:**** تنص المادة 110 عقوبات على أنه "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة". فهذه الغرامة على حد تعبير محكمة النقض عقوبة نوعية وجبت فيها طبيعة الجريمة، الأثر الذي يوجب التعويض فهي ليست تعويضاً بحتاً.

*** **ثالثاً: العقوبة التبعية [4]:**** يترتب على الحكم بعقوبة الرشوة (باعتبارها عقوبة جنائية) عزل الموظف وحرمانه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات.

*** **رابعاً: الإعفاء من العقاب (مهم جداً) [5]:****

تنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على أنه "يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

*** **علة الإعفاء تتمثل في: 1. إحباط ارتكاب الجريمة التي تقع بعيداً عن أعين السلطات. 2. محاولة خلق جو من انعدام الثقة بين الراشي والمرتشي.**

*** **الفارق بين الإخبار والاعتراف [5]:****

1. ****إخبار السلطات (يكون قبل اكتشاف الجريمة):**** يكون الإخبار عن الجريمة إما إلى السلطات

الإدارية التي يخضع لها المرتشي، أو إلى مأموري الضبط القضائي. ويجب للتمتع بالإعفاء أن يعترف

الراشي أو الوسيط بالجريمة مما يدخل في السبب الثاني للإعفاء. ولا يكفي مجرد الإخبار عن وقوع

الجريمة، بل يتعين أن يتوافر في الإخبار شرطان هما: الإخلاص والتفصيل (أن يكون صادراً بقصد إعانة

السلطات، وأن يكون مفصلاً يتضمن جميع عناصر الجريمة). الإعفاء مقصور على الراشي والوسيط،

ويقتصر تأثيره كذلك على العقوبة السالبة للحرية والغرامة فلا يمتد أثره إلى المصادرة.

2. ****الاعتراف بالجريمة (يحصل بعد اكتشاف الجريمة والبدء في التحقيق فيها):**** إذا لم يحدث

إخبار من جانب الراشي أو الوسيط حتى علمت السلطات بالجريمة، فيجب للتمتع بالإعفاء أن يعترف

الراشي أو الوسيط اعترافاً كاملاً وصادقاً.

كما يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة

107 مكرر عقوبات أن يكون: 1- صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة. 2- صريحاً لا لبس فيه ولا

غموض. 3- مطابقاً للحقيقة. 4- حاصلًا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته.

فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق، ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره.

* وعلى ذلك لا يستفيد من هذه الأسباب المساهمون في الجريمة ممن لم يقرر الإغفاء بشأنهم لعدم

توافر شروطه المحددة في القانون (المرتشي). *

* **عقوبة الرشوة في صورتها المشددة [6]:**

* أولاً: التشديد الوارد بالمادة 104 عقوبات (الإخلال بواجبات الوظيفة): إذا كان الغرض من الرشوة أداء عمل من أعمال الوظيفة... ويستوجب بالتالي تشديد العقوبة.

* ثانياً: التشديد الوارد بالمادة 108 عقوبات (الغرض من الرشوة): تنص على أنه "إذا كان الغرض

من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة". (مثال: أن يكون الغرض هو إدخال شخص مكلفاً بحكم وظيفته بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد ليتقاضى مبلغاً من المال في مقابل إفشاء هذا السر، فيعاقب بعقوبة الإعدام).

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

<  *(ركز أوي في الحنة دي عشان الامتحان)*

< القانون هنا بيضرب بيد من حديد: الموظف اللي بياخذ رشوة بيلبس (سجن مؤبد) + غرامة قد الفلوس اللي أخذها + بيسادروا الفلوس دي + بيترقد من شغله.

< ***(طوق النجاة - الإغفاء):** المشرع عايز يوقع الموظف الفاسد بأي طريقة، فقال للراشي (اللي دافع) وللوسيط: لو روحنوا (بلغنوا) البوليس قبل ما حد يكتشف الجريمة، أو حتى لو البوليس مسككم وقفنوا (اعترفنوا) بكل حاجة بالتفصيل الممل.. هتاخذوا براءة (إغفاء من السجن والغرامة)، والموظف هو اللي هيشيل المؤبد لوحده. الموظف ملوش أي إغفاء حتى لو اعترف!

رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (الأركان العامة لجريمة الإجهاض) [19، 20، 21، 22]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****الباب الثالث: جرائم الإجهاض والفالونية [7]:****

* ****تمهيد:**** لم يعط القانون تعريفاً لجريمة الإجهاض، ويمكن تعريفها بأنها "استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الولادة، إذا لم يقصد إحداث هذه النتيجة". أو هو إخراج الجنين عمداً من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، أو قتله عمداً في الرحم.

* ****محل الجريمة (الحمل) [7]:**** لا تقع جريمة الإجهاض إلا على "حمل"، ومن ثم فهو يفترض وقوع الفعل على امرأة حامل. فإذا لم يكن هناك حمل فلا مجال للحديث عن قيام هذه الجريمة حتى ولو كان الجاني يعتقد على خلاف الحقيقة أن المرأة حامل، نظراً لتخلف ركن أساسي من أركان جريمة الإجهاض هنا وهو الحمل.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم أن يكون الجنين وقت ارتكاب فعل الإجهاض حياً؛ إذ إنه إذا كان ميتاً انعدم المحل الذي يستهدف القانون حمايته بتجريم الإجهاض وهو حق الجنين في استمرار حياته واكتمال نموه الطبيعي وتطوره داخل رحم الأم حتى الموعد الطبيعي لولادته.

* ****الركن المادي لجريمة الإجهاض [20، 21]:****

يقوم الركن المادي لجريمة الإجهاض على عناصر ثلاثة:

1. ****فعل أو سلوك يأتيه الجاني من شأنه إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي [8]:**** وهو ذلك النشاط الإرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه إنهاء حالة الحمل قبل أو الموعد الطبيعي لولادته. ويستوي في هذا التعريف أن كل وسائل الإسقاط سواء وقع عبر المهبل عن طريق إدخال آلات حادة... أو تعاطي أدوية أو استعمال قوة ضاربة، فكل هذه الوسائل تكفي للعقاب بشرط توافر القصد الجنائي المطلوب. (ولا تقع الجريمة بالوسائل المعنوية البحتة).

2. ****نتيجة إجرامية متمثلة في إنهاء حالة الحمل [9]:**** تتمثل النتيجة الإجرامية لفعل الإجهاض في:

أ- هلاك الجنين داخل الرحم. ب- خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة. (ويجب أن يترتب على فعل الإسقاط هلاك الجنين، فلو خرج حياً وقابلاً للحياة، لا تتحقق صورة الجريمة التامة بل يعد شروعا).

3. ****رابطة سببية تربط بين السلوك والنتيجة [9]:**** لكي تقوم الجريمة، لا بد من إثبات أن فعل الجاني هو الذي أدى إلى الإسقاط. فإذا انتفت علاقة السببية بين السلوك والنتيجة فلا يُسأل الفاعل عن جريمة تامة وإنما تقتصر مسؤوليته على الشروع (إذا كانت جريمته عمدية).

* ****الركن المعنوي لجريمة الإجهاض [10]:****

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي. عناصر القصد الجنائي في الإجهاض:

* ****أولاً: العلم:**** يتعين أن يعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل أن المرأة حامل، فإن كان يجهل ذلك فلا يتوافر لديه القصد وبالتالي لا يُسأل عن جريمة الإجهاض، وإنما يُسأل عن جريمة ضرب أو جرح. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن من شأن فعله إحداث الإجهاض... ويتعين أن يتوقع الجاني وقت فعله حدوث النتيجة الإجرامية وهو موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته.

* **ثانياً: الإرادة:** ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإسقاط وإلى قتل الجنين أو إخراجهم من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته حتى يتوافر لديه القصد.

* **القصد الاحتمالي في الإجهاض [10]:** القاعدة أن القصد الاحتمالي كالقصد المباشر. فإذا ضرب المتهم المجني عليها وهي حامل قاصداً ضربها من غير أن يتعمد تلك النتيجة (الإسقاط) وكانت الواقعة ضرباً لا يستوجب أكثر من جنحة، فإنه يُعاقب على الإجهاض لأن القصد يتوافر متى توقع الجاني النتيجة وقبلها.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي):**

< الإجهاض هو إنك تموت الجنين قبل ما يتولد.

<  * (تريكة مستخبية في القضايا): * الجريمة دي لازم تقع على "ست حامل بجد". لو واحدة متوهمة إنها حامل، أو الجنين مات في بطنها خلقة من ربنا، وراحت خدت دوا يسقطها! القانون هنا بيديها (براءة). ليه؟ لأن مفيش "حمل فيه الروح" عشان نقتله، فالجريمة هنا مستحيلة استحالة مطلقة!

< **النية (القصد الاحتمالي):** ** لو راجل بيتخانق مع مراته، وهو عارف إنها حامل، وضربها في بطنها جامد فسقطت. لو قال للقاضي "والله مكنت أقصد أموت الواد أنا كنت بأدبها بس"، القاضي هيديله إجهاض عمد! لأنه "توقع" إن الضرب ده هيموت الجنين وكمل ضرب (يعني طنش وقبل بالنتيجة).

✨ الخلاصة الشاملة للجزء الثاني (صفحة 12 - 22) ✨

- *
- * **تكلمة الرشوة:**
- * الإخلال بالوظيفة يشمل (فعل العمل، الامتناع عنه، التأخير، والإخلال بالأمانة).
- * القصد الجنائي لازم يكون فيه (علم) بالصفة والمقابل، و(إرادة) حرة غير متظاهرة بقبول العطية وقت استلامها.
- * **عقوبتها:** سجن مؤبد، مصادرة، وغرامة نسبية، وعزل.
- * **الإعفاء السحري:** الراشي والوسيط فقط يُعفيان تماماً من العقاب إذا (أخبرا السلطات قبل الاكتشاف) أو (اعترفا تفصيلياً بعد الاكتشاف).
- * **بداية الإجهاض:**
- * شرطه الأساسي: وجود "حمل حقيقي حي". بدونه تنعدم الجريمة.
- * يتحقق الركن المادي بفعل مادي (ضرب/دواء) يؤدي لهلاك الجنين.
- * النية فيه تشمل (القصد الاحتمالي): من يضرب حاملاً بقسوة وهو يعلم بحملها فيسقطها، يُعاقب كقاصد للإجهاض التام.
-

****س1:** "يتخلف القصد الجنائي في جريمة الرشوة في عدة حالات" .. اذكرها مبيناً أثر تظاهر الموظف بقبول الرشوة؟**

* ****الكبسولة:** يتخلف القصد الجنائي إذا: 1- دُس المال في جيب الموظف دون علمه. 2- إذا اعتقد أن المال قُدم لغرض برئ كوفاء دين. 3- إذا لم تكن إرادته حرة (تحت إكراه). ****أما تظاهر الموظف:** ****فإذا تظاهر بقبول العطية ليوقع بالراشي ويبلغ السلطات، فينتفي القصد الجنائي لديه لانعدام إرادة الاتجار بالوظيفة، ولا يُسأل جنائياً [2].**

****س2:** ما هي شروط "الإعفاء من العقاب" في جريمة الرشوة؟ ومن المستفيد منه؟ ولماذا؟**

* ****الكبسولة:** ****يشترط للإعفاء (وفقاً للمادة 107 مكرراً): 1- الإخبار للسلطات قبل اكتشاف الجريمة، أو 2- الاعتراف الصادق الكامل والمطابق للحقيقة أمام جهة التحقيق والمحكمة بعد الاكتشاف. ****المستفيد:** هو الراشي والوسيط حصراً ولا يستفيد منه المرتشي. ****العلة:** خلق جو من انعدام الثقة بين الجناة، وتشجيعهم على فضح الموظف الفاسد للإيقاع به [17، 18].**

****س3:** "لا تقوم جريمة الإجهاض إلا إذا توافرت شروط معينة في محل الجريمة" .. اشرح ذلك؟**

* ****الكبسولة:** ****محل الجريمة هو (الحمل). ويشترط أن يقع الفعل على (امرأة حامل بالفعل). فإذا لم تكن حاملاً وتناولت أدوية مسقطة، فالجريمة هنا مستحيلة استحالة مطلقة لانتهاء المحل ولا شروع فيها. كما يُشترط أن يكون الجنين (حياً) داخل الرحم وقت الاعتداء، فلو كان ميتاً سلفاً لانعدمت الجريمة لانعدام الحق المحمي [7].**

****س4:** ما هو أثر "القصد الاحتمالي" في جريمة الإجهاض؟ وهل يختلف عن القصد المباشر؟**

* ****الكبسولة:** ****القصد الاحتمالي يُسوي قانوناً بالقصد المباشر في جريمة الإجهاض. ويتحقق عندما يقوم الجاني بعمل (كالضرب) وهو يعلم بحمل المجني عليها، ويتوقع أن هذا العنف سيؤدي لإسقاطها، ومع ذلك يقبل بهذه النتيجة الإجرامية ويستمر في فعله. هنا يُعاقب بجناية الإجهاض العمدية لتوافر القصد الاحتمالي لديه [10].**

⚖️ الجزء الثالث: عقوبة الإجهاض وجرائم الاعتداء على العرض (من ص 23 إلى 34) ❌

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (عقوبة الإجهاض: البسيط والمشدد) [23، 24، 25]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****عقوبة الإجهاض:**** تختلف عقوبة الإجهاض عما إذا كان بسيطاً أو مشدداً:
* ****أولاً: الإجهاض البسيط:**** وهو الإجهاض الذي لا يقتدرن بطرف يفصح عن جسامة الجريمة أو خطورة فاعلها، ويعتبر في هذه الحالة مجرد جنحة عقوبتها الحبس بين حديه العامين، ويتخذ في القانون صورتين:

* ****الصورة الأولى:** إجهاض الحامل نفسها: نصت على هذه الجريمة المادة 262 من قانون العقوبات في قولها "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

يفترض تطبيق هذا النص بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للإجهاض، وقوع فعل الإجهاض من الحامل نفسها. والمعنى المتبادر من صيغة النص ينصرف إلى صورة واحدة تعتبر فيها الحامل فاعلاً مع غيرها سواء:
- بفعل إيجابي، يتمثل في تعاطي الدواء الذي قدمه لها الغير، أو استعمال الوسائل التي عرضها عليها أو دلها عليها.

- بفعل سلبي، هو تمكين الغير من استعمال تلك الوسائل.
* ****الصورة الثانية:** الإجهاض بفعل الغير: يعتبر القانون إجهاض الغير للحامل في صورته البسيطة (أي حيث لا يقتدرن بأحد الطرفين المشددين) جنحة، ويسوي في العقاب بينه وبين جريمة إجهاض الحامل نفسها. وقد أشارت إلى هذه الصورة وبينت حكمها المادة 261 من قانون العقوبات بنصها على أن "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضاها أم لا يعاقب بالحبس".

* ****ثانياً: الإجهاض المشدد:**** وهو ذلك الذي يقتدرن بطرف مشدد يفصح عن جسامة الجريمة وخطورة فاعلها. ويعتبر الإجهاض في هذه الحالة جنائية عقوبتها السجن المشدد، وأسباب تشديد العقوبة هنا قد تكون راجعة إلى وسيلة الإسقاط أو إلى صفة خاصة في الجاني وذلك على النحو التالي:
* ****1. التشديد الراجع إلى وسيلة الإسقاط [24، 25]:** نصت على هذه الصورة المشددة من الإجهاض الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات في قولها "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
تتطلب هذه الصورة توافر الأركان العامة للإجهاض البسيط (فيتعين توافر الأركان العامة للإجهاض، ثم كون المتهم شخصاً غير الحامل التي أجهضت).

علة تشديد العقاب: أن الاعتداء لا يقتصر على حياة الجنين، وإنما ينال كذلك حق الحامل في سلامة جسمها. والمقصود من عبارة "الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء": الدفع والركل والإلقاء وكذلك الجرح بأية آلة.

ويشترط لتغليظ العقاب أن يكون الضرب أو الإيذاء قد استخدم كوسيلة للإسقاط (وليس الإسقاط نتيجة غير مقصودة للضرب).

* **2. التشديد الراجع إلى صفة خاصة في الجاني [1]: نصت على هذه الصورة المشددة المادة 263 من قانون العقوبات مقررته أنه "إذا كان المسقط طبياً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلاً يحكم عليه بالسجن المشدد".

يفترض هذا الظرف المشدد توافر أركان جريمة الإجهاض في صورتها البسيطة، أي توافر الأركان العامة للإجهاض بالإضافة إلى كون المتهم شخصاً غير الحامل التي يراد إجهاضها. يقتصر نطاق هذا الظرف المشدد على من ذكرتهم المادة وهم "الطبيب، والجراح، والصيدلي، والقابلة". فلا يسري الظرف المشدد على من عداهم ولو ارتكب فعل الإجهاض، ولما كان القانون قد جعل من توافر صفة الطبيب أو من في حكمه ظرفاً شخصياً يشدد العقاب، فلا يمتد أثره لمن أسهموا معه في الجريمة. علة التشديد: أن المشرع رأى أن توافر هذه الصفة في الجاني دليلاً على خيانتته لشرف المهنة.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

<  * (ركز أوي في الحثة دي عشان قضايا الامتحان)*

< بص يا سيدي، الإجهاض العادي عقوبته (حبس) عشان هو جنحة. سواء الست هي اللي سقطت نفسها، أو راحت لدكتور وسقطها برضاها وبطريقة طبية عادية، كل ده حبس.

< **طبيب إمتى القاضي يكبر العقوبة ويخليها جناية (سجن مشدد)؟ في حالتين مفيش غيرهم:**

< 1. ** (لو المجرم استخدم البلطجة):** ضربها، شاطها برجله، أو رماها من على السلم عشان تسقط. هنا العقوبة بتكبر عشان هو مهددش حياة الجنين بس، ده أذى جسم الأم كمان.

< 2. ** (لو المجرم دكتور أو صيدلي أو داية):** القانون بيحاسب الأربعة دول بالذات حساب عسير، ليه؟ لأن دي ناس متعلمة طب عشان تنفذ الأرواح مش تموتها!

< * (التريقة الخبيثة):* طب لو اللي عمل عملية الإجهاض دي (ممرض) أو (طالب في كلية الطب)؟ ياخدوا سجن مشدد؟ **لأ طبعاً**، ياخدوا الإجهاض العادي (الحبس). لأن المشرع حدد الـ 4 مهن اللي فوق بالاسم ومينفعش نقيس عليهم حد ثاني.

ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (جرائم الاعتداء على العرض - جريمة الاغتصاب) [26 إلى 31]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****جرائم الاعتداء على العرض:**** تقررت هذه الجريمة في القانون المصري بمقتضى المادة 267 عقوبات: "مَنْ واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".
* ****أركان جريمة الاغتصاب [27، 28]:**** عبر المشرع عن جريمة الاغتصاب بقوله "مواقعة أنثى بغير رضاها"، ويتضح من هذا التعريف أن جريمة الاغتصاب تقوم على أركان ثلاثة:
* ****الركن الأول:** فعل الوقاع (الركن المادي): ****يقصد بالوقاع اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً جنسياً طبيعياً، يفترض فيه أنه غير مشروع.**
****شروط فعل الوقاع:***

1. * أن يحصل اتصال جنسي تام: * يتحقق ذلك بإيلاج الرجل عضو تذكيره في المكان المعد له من المرأة. فكل عبث بجسم الأنثى لا يرقى إلى درجة الاتصال الجنسي بمفهومه المتقدم لا يعد اغتصاباً وإن جاز أن يعتبر هتك عرض. وتقوم الجريمة بمجرد الإيلاج سواء كان كلياً أو جزئياً، وسواء أشبع الجاني شهوته أم لم يشبع، وليس بشرط أن يترتب على فعل الإيلاج تمزيق غشاء البكارة.
2. * أن يكون ذلك بين رجل وامرأة: * ومن ثم لا تقوم الجريمة إذا اتحد جنس الجاني والمجني عليه، كما لو كان الاتصال الجنسي من رجل على رجل أو من امرأة على امرأة حيث نكون بصدد لواط أو سحاق. ويتعين أن تكون المجني عليها امرأة حية، ومن ثم يخرج من نطاق الاغتصاب فعل مَنْ يواقع جثة امرأة.
3. * أن يكون الاتصال الجنسي غير مشروع: * فالزوج الذي يواقع زوجته كرهاً لا يرتكب اغتصاباً؛ لأنه يملك إتيانها شرعاً ولو بغير رضاها. ويكون له ذلك ولو طلقها طلاقاً رجعياً، فالطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة. أما إذا كان الطلاق بائناً أو أصبح كذلك بانقضاء العدة بغير مراجعة فلا يحل للرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته، فإذا واقعها بغير رضاها عد فعله اغتصاباً.
* ****الركن الثاني:** عدم رضا المجني عليها [28، 29، 30]: ****يجب أن يكون الوقاع دون رضا المرأة، إذ أن رضا المرأة لا يجعل من الفعل أية جريمة. وقد اعتبر المشرع المواقعة بغير الرضاء من أخطر الجرائم ويعاقب عليها بالسجن المشدد.**
- إن عدم الرضا يتمثل في:

1. ****الإكراه المادي:**** ينصرف إلى كل عنف مادي يقع على المجني عليها فيعدها المقاومة، فيتوافر في حالة استعمال المقدرة الجسمانية للرجل على أية صورة يتم بها.
2. ****التهديد (الإكراه المعنوي):**** يستوي في التهديد أن يكون بالقول أو بالفعل، ويكون التهديد كافياً إذا ما أوقع في روع المجني عليها أن خطراً جسيماً سيلحق بها، ويستوي أن يكون التهديد ماساً بالنفس أو بالشرف أو بالمال.
3. ****المباغلة وانعدام الإرادة:**** إذا كان المتهم قد توصل إلى غرضه بالمفاجأة أو بالمباغلة كما لو تسلل لغرفة المجني عليها وهي نائمة فواقعها. أو في حالة صغر السن، أو الغيبوبة التامة، أو الإغماء.
* ****الركن الثالث: القصد الجنائي [2]:**** جريمة المواقعة جريمة عمدية، ومن ثم ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي. وهو يتكون من علم الجاني بأنه يواقع أنثى بغير رضاها، واتجاه إرادته إلى هذا الوقاع مع علمه بانعدام رضاها.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

<  * (عشان تفرق بينها وبين هتك العرض في القضايا) *

< الاغتصاب في القانون المصري جريمة لديها شروط واضحة: لازم المجرم يكون "راجل"، والضحية تكون "بنت/ست حية"، ويحصل بينهم "علاقة جنسية/إيلاج" حتى لو حاجة بسيطة جداً، ويكون ده حصل "غصب عنها".

< ** (إزاي غصب عنها؟):** يا إما ضربها وكثفها (إكراه مادي)، يا هدهدها يفضحها أو يقتلها (إكراه معنوي)، يا استغل إنها نايمة أو متخدرة أو مجنونة ومبتقهمش (مباغثة وانعدام إرادة).

< ** (تريكة الزوج):** القانون المصري يقول مفيش راجل يغتصب مراته طول ما هما متجوزين أو حتى مطلقين طلاق رجعي ولسه في العدة. لكن لو طلقها طلاق "بائن" (يعني مبقتش مراته خلاص) وراح اعتدى عليها غصب عنها، هنا يبقى مغتصب وبيلبس الجناية.

 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (الظروف المشددة لجناية الاغتصاب - الإعدام) [31، 32]

** [نص الملزمة حرفياً]:**

* **الظروف المشددة لجناية الاغتصاب (عقوبتها الإعدام):**

نصت على هذه الظروف المادة 267 عقوبات في فقرتها الثانية بقولها "ويعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم".

تقوم هذه الظروف على توافر صفة لدى الجاني، تعني أن له صلة بالمجني عليها، ويكفي توافر صفة واحدة لظرف التشديد:

1. **إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها:** يقصد بأصول المجني عليها من تناسلت منهم تناسلاً حقيقياً كالأب والجد وإن علا.
2. **المتولون تربية المجني عليها أو ملاحظتها:** يقصد بمتولي تربية المجني عليها كل من عهد إليه بأمر المجني عليها في أي ناحية من نواحي الحياة سواء العلمية أو التهذيبية أو المعيشية على أية صورة كانت، فلا يشترط أن تكون في مدرسة أو معهد تعليمي، بل يكفي أن تكون عن طريق إعطاء دروس خاصة للمجني عليها ولو كان ذلك في مكان خاص (كالمدرس). والملاحظة كالمشرف الذي يراقب الصغار أثناء لعبهم.
3. **من لهم سلطة على المجني عليها:** يقصد بالسلطة ما قد يكون للجاني من مقدرة على تنفيذ أوامره على المجني عليها، ويستوي أن يكون مصدر هذه المقدرة: إما في "القانون" كسلطة رب العمل، أو في "الواقع" كمن تنازلت له الأم عن سلطتها.

4. **الخدام بالأجر عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم:** يُعد خادماً بالأجر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات كل من ينقطع لخدمة شخص الغير مقابل أجر كالسفرجي والطاهي والسائق الخصوصي.

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- <  * (نتيجي كتير في أسئلة الاختياري والمقالي)*
- < امتي القاضي يحكم على المعتصب بـ "الإعدام" وجوباً من غير ما يفكر في السجن المؤبد؟ لو توفرت مصيبة من الأربعة دول:
- < 1. الضحية لسه "قاصر" (مجايش 18 سنة).
- < 2. المجرم يكون من دمها وأصولها (أبوها أو جدها).
- < 3. المجرم يكون خاين للأمانة ومسئول عن تربيتها (زي المدرس بتاعها حتى لو بيديها درس في البيت، أو المشرف بتاعها).
- < 4. المجرم يكون شغال عندهم بياخد مرتب وخان العيش والملح (زي الخدام، السواق الخصوصي، الطباخ).

 رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (هتك العرض والفعل الفاضح) [32، 33، 34]

- **[نص الملزمة حرفياً]:**
- * **هتك العرض:** هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه، ويمس في الغالب عورة فيه.
- * **الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض:**
- يشترك هتك العرض مع جنابة اغتصاب الأنثى في أنه يتضمن اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه. أما الذي يميز هتك العرض عن الاغتصاب هو:
- 1. أن الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى، أما هتك العرض فيقع على ذكر أو أنثى.
- 2. الاغتصاب لا يتم إلا بالوقاع من قبل، أما هتك العرض فلا يقع كذلك ويشمل ما دون الوقاع من الأفعال الماسة بالعرض (كاحتضانها بقوة أو المساس بالعورات).
- * **جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد [3]:**
- تنص المادة 268 عقوبات: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية... يحكم بالسجن المؤبد".
- * **الأركان المشتركة في هتك العرض:**

* **الركن المادي [33، 34]:** الركن المادي هنا هو كل فعل مخل بالحياة يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياة عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. يتميز الفعل بخاصتين:

1. *المساس بجسم المجني عليه*: لا يقوم جريمة هتك العرض مهما بلغ هذا الفعل من الفحش، وفي هذا يختلف هتك العرض عن الفعل الفاضح، إذ لا يشترط في هذه الجريمة الأخيرة وقوع الفعل على جسم المجني عليه. تطبيقاً لذلك: لا يعد هتك عرض وإنما فعلاً فاضحاً كشف الجاني عن سوائه للمجني عليه أو مباشرته اتصالاً جنسياً على مرأى منه.

2. *الإخلال الجسيم بالحياة*: الإخلال بالحياة يكون جسيماً إذا وقع الفعل على جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، كما إذا لامس الجاني ثديها أو بطنها أو لامس بأصابعه عورتها. * **ضابط جسامة الإخلال بالحياة (معيار العورة) [4]:** لا يكفي أن يكون التصرف ماساً بالجسد ليكون ماساً بالعرض، وإنما يلزم أن يكون الإخلال فاحشاً. وقد استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار "العورة" هي ضابط الجسامة، فإذا امتدت يد الجاني إلى جزء يعتبر عورة من جسم المجني عليه توافرت جريمة هتك العرض.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< إليه الفرق في القضايا بين الثلاث جرايم (الاغتصاب، هتك العرض، الفعل الفاضح)؟

< 1. ** (الاغتصاب):** لبنت بس + فيه علاقة وإيلاج.

< 2. ** (هتك العرض):** ده الأخ الأصغر للاغتصاب. ينفع يقع على "ولد" أو "بنت"، والمجرم مبيوصلش للإيلاج، هو بس بيمد إيدته على "عورات" الضحية (الأماكن الحساسة) غصب عنها.

< 3. ** (الفعل الفاضح):** المجرم هنا مبيلمسش الضحية أصلاً! يعني لو واحد واقف في الشارع كشف عورته قدام بنت عشان يضايقها ويخدش حياتها (من بعيد لبعيد)، ده فعل فاضح. لكن لو هجم عليها ولمسها = بقى جناية هتك عرض. (المساس بالجسم هو الشعرة اللي بتفرق بينهم).

✨ الخلاصة الشاملة للجزء الثالث (صفحة 23 - 34) ✨

* **عقوبة الإجهاض**: الأصل فيها (الجنحة/الحبس). تتحول لـ (جناية/سجن مشدد) لو الجاني ضرب الضحية، أو لو كان (طبيب، جراح، صيدلي، قابلة) لحماية شرف المهنة، ولا يمتد التشديد للممرض. * **الاغتصاب**: محله الأنثى ويحتاج (إيلاج) ولو جزئي، ولا يقع من الزوج على زوجته. عقوبته الإعدام في 4 حالات: (الضحية تحت 18 سنة، الجاني من أصولها، الجاني متولي تربيتها، الجاني خادم بالأجر عندها).

* **هتك العرض**: يقع على الذكر والأنثى، ويحتاج (مساس مادي) بالعورات دون إيلاج. * **الفعل الفاضح**: يختلف عن هتك العرض في أنه (لا يتطلب ملامسة) جسدية للمجني عليه، بل مجرد كشف العورة والإخلال بالحياة عن بعد.

****س1:** "تتغلظ عقوبة الإجهاض وتتحول من جنحة إلى جناية في حالات معينة" .. اشرح هذه الحالات، ومبيناً مدى انطباقها على الممرض؟**

* ****الكبسولة:**** تتحول العقوبة إلى السجن المشدد في صورتين: (1) التشديد لوسيلة الإسقاط: إذا تم الإسقاط بالضرب أو أنواع الإيذاء. (2) التشديد لصفة الجاني: إذا كان الجاني "طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة". ****بالنسبة للممرض:**** لا ينطبق عليه هذا التشديد ويُعاقب بعقوبة الإجهاض البسيط (الحبس)، لأن المشرع حدد المهن المشددة حصراً ولا يجوز القياس في القانون الجنائي.

****س2:** اذكر الأركان العامة لجريمة الاغتصاب في ضوء نص المادة 267 عقوبات؟ وهل يُتصور وقوعه من الزوج؟**

* ****الكبسولة:**** أركانها ثلاثة: (1) فعل الوقاع: وهو اتصال جنسي وإبلاج يقع من رجل على أنثى ولو جزئياً. (2) انعدام الرضا: سواء بالإكراه المادي أو المعنوي أو المباغطة. (3) القصد الجنائي. ****وبالنسبة للزوج:**** لا يُتصور قانوناً أن يعتصب زوجته لقيام عقد الزواج المبيح للاتصال، حتى لو كان في فترة العدة من طلاق رجعي، ولكنه يُعد مغتصباً إذا واقعها بعد طلاق بائن [27، 28].

****س3:** متى يُحكم بالإعدام وجوباً في جريمة الاغتصاب؟**

* ****الكبسولة:**** يُحكم بالإعدام إذا توافر ظرف من أربعة: 1- إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. 2- إذا كان الفاعل من أصولها (كالأب والجد). 3- إذا كان من المتولين تربيتها أو ملاحظتها (كالمعلم). 4- إذا كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم [31، 32].

****س4:** ما هو الفرق الجوهرى بين كل من: جريمة الاغتصاب، وجريمة هتك العرض، وجريمة الفعل الفاضح؟**

* ****الكبسولة:****

* ****الاغتصاب:**** محله (الأنثى) حصراً، ويشترط فيه حصول (إبلاج) ولو جزئي.

* ****هتك العرض:**** محله (الذكر والأنثى)، ولا يصل لدرجة الإبلاج، بل يقتصر على (المساس المادي) والتلامس الجسيم مع عورات المجني عليه.

* ****الفعل الفاضح:**** يختلف عنهما بأنه (لا يتطلب أي تلامس مادي) بجسم المجني عليه، بل يتحقق بمجرد إتيان فعل مخل بالحياء أو كشف العورة أمام الغير من بُعد [32، 33، 34].

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (تعريف القتل ومحل الحماية) [35، 36]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

*** **الباب الأول: جرائم القتل****

يعرف القتل بأنه إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر. هذا التعريف يصدق على كل جرائم القتل التي تختلف فيما بينها من حيث الركن المعنوي، فقد يكون:

- القتل عمدياً إذا اقتترن بالقصد الجنائي.

- ناشئاً عن خطأ كإهمال أو عدم احتياط وحينئذ يوصف بالقتل غير العمدى.

- قتلاً عرضياً أو قضاء وقدرأ إذا تجرد من القصد والخطأ معاً فلا يدخل في نطاق التجريم والعقاب.

يعرف البعض الآخر القتل بأنه إزهاق روح إنسان آخر دون وجه حق. ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة إذا ما وقع القتل استعمالاً لحق، أو في إحدى حالات الدفاع الشرعي إلا أن هذه الإضافة لكثير اللبس، فأسباب الإباحة ليست عناصر السلبية في الجريمة تماماً، كما أن نص التجريم ليس ركنأ إيجابياً فيها. الركن المادي يتمثل في: الفعل الإجرامي أو السلوك، النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه، وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

*** **محل الحماية الجنائية في جرائم القتل:****

محل جريمة القتل هو المال أو المصلحة التي يقع بارتكاب الجريمة عدوان عليها ويرمي القانون إلى حمايتها بالجزاء الجنائي، وهذه المصلحة هي في جريمة القتل حماية حق الإنسان في الحياة، وهو ما عبر عنه القانون في صدد النصوص المجرمة للقتل بقوله "كل من قتل نفساً".

محل جريمة القتل بهذا المعنى يستلزم أن يتوجه فعل القتل إلى "إنسان حي"، وعلى هذا فشرط البدء في المحل أن يقع الفعل على إنسان، أما إذا وقع ذلك الفعل على حيوان حي فأدى إلى قتله فإن ذلك الفعل يشكل جريمة قائمة بذاتها هي جريمة قتل حيوان دون مقتضى.

لا يتطلب القانون في الإنسان الذي يحمي بنصوص القتل حياته سوى أن يكون حياً وبعد ذلك لا يتطلب القانون صفة معينة ولا حالة بذاتها، فالإنسان بالمعنى المجرد هو محل الحماية بوصفه إنساناً بصرف النظر عن جنسيته أو لونه أو نوعه أو سنه أو أهليته أو حالته الصحية أو العقلية أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي، إذ يستوي في نظر القانون بعد أن يكون الإنسان حياً أن يكون وطنياً أو أجنبياً أبيض أو أسود ذكراً أو أنثى طفلاً أو شاباً كهلاً مريضاً أو موفور الصحة والبدن أو مجنوناً فقيراً أو غنياً.

*** **المقصود بالإنسان الحي:**** هو كل كائن تضعه المرأة بطريق الولادة. لا يمكن اعتبار هذا الكائن إنساناً وهو لا يزال مستكناً في بطن أمه فإن القانون الجنائي يحيطه مع ذلك بالحماية الواجبة باعتباره (جنيناً).

*** **لحظة الميلاد [1]:**** إن تحديد لحظة "الميلاد" على هذا النحو لها أهمية عملية بالغة في القانون المصري إذ هي الخط الفاصل بين "الجنين" الذي يعتبر قتله إسقاطاً وبين "الإنسان" الذي يعتبر إعدامه قتلاً.

الواقع أن الفقه في مصر متفق على أن اعتراف القانون بالحياة يبدأ ببداية عملية الولادة الطبيعية بتمامها. * **** لحظة الوفاة [1]:** ** تنتهي حياة الإنسان بالوفاة، أي يتوقف قلبه وجهازه التنفسي عن مباشرة وظائفهما توقفاً تاماً ودائماً. يظل الإنسان حتى هذه اللحظة متمتعاً بحماية القانون حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعندئذ يسقط عنه وصف الإنسان ليصبح جثة، وبالتالي لا تقع عليه هذه الجريمة لتخلف عنصراً أساسياً فيها. على هذا الأساس ليس لإنسان أن يعجل بوفاة آخر ولو أصابه مرض ميؤوس من شفائه كل فعل يعجل بنهاية حياة يرتب جريمة من جرائم القتل في قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك رضاء المجني عليه بقتله، أو أن القاتل مدفوعاً بباعث الشفقة.

- < **** شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):** **
- < القتل يعني إنك تموت "إنسان فيه الروح".
- < القانون هنا مبفرفش بين شاب زي الورد، وبين راجل عجوز بيموت على سرير المستشفى، ولا بيفرق بين غني وفقير. كلهم "إنسان حي"، وقتلهم يعتبر جريمة قتل!
- < **** إمتى تبدأ الحياة وإمتى تخلص قانوناً؟** **
- < - **** (البداية):** ** من أول ما الأم تبدأ في عملية "الولادة". قبل اللحظة دي هو لسه "جنين"، وموته يعتبر (إجهاض). أول ما تبدأ الولادة، بقى "إنسان"، وموته يعتبر (قتل).
- < - **** (النهاية):** ** بتموت لما قلبك ونفسك يقفوا "للأبد". لو واحد ضرب جثة في مشرحة بسكينة، ده مش قاتل! دي جريمة تانية اسمها انتهاك حرمة جثة، لأن القتل لازم يقع على حد عايش.

📖 ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (مشاكل الانتحار والقتل إشفاقاً) [36، 37، 38]

- ** [نص الملزمة حرفياً]:** **
- * **** مشكلة الانتحار [36، 37]:** **
- (أ) الانتحار والقتل كلاهما عدوان على الحق في الحياة، الفارق بينهما: أن القتل يفترض أن من يصدر عنه فعل القتل هو شخص آخر عمن يقع عليه هذا الفعل فالقتل جريمة. أما الانتحار فهو عدوان من المنتحر على نفسه أي أن يكون الشخص الواحد قاتلاً وقتيلاً في ذات الوقت، الانتحار لا يعتبر كذلك في قانون العقوبات المصري وسائر القوانين الحديثة.
- يترتب على عدم اعتبار الانتحار جريمة قتل عدم المعاقبة على الشروع فيه أيضاً.
- يترتب على ذلك أيضاً أن الاشتراك في الانتحار غير معاقب عليه، لأنه اشتراك في عمل لا عقاب عليه.
- (ب) غير أن هذه القاعدة يجب ألا يساء فهمها فدائرة تطبيقها تنحصر في الانتحار أو الاشتراك فيه فقط ومن ثم إذا تعدى الشخص دائرة الاشتراك في الانتحار وارتكب عملاً تنفيذياً من الأعمال التي تتكون منها جريمة القتل فإنه يخرج بذلك من منطقة الاشتراك المباح ويعتبر فاعلاً لجريمة قتل ويخضع للعقاب.
- إذ أن هذه القاعدة لا تعاقب المنتحر وشريكه فقط الذي يستمد إجرامه منه:

- من ساهم في الانتحار بوصفه فاعلاً وليس مجرد شريك؛ فيعاقب عن جريمة القتل نظراً إلى أنه (بوصفه فاعلاً) لا يستمد نشاطه الإجرامي من نشاط المنتحر كمن يحيط بالحبل عنق المنتحر تلبية لرجائه، أو يطلق عليه النار بناء على إلحاحه.

- يعد الشخص فاعلاً لا مجرد شريك إذا بلغ فعله حداً يمكن القول معه بأن المنتحر لم يكن حراً في قتل نفسه، بل كان مجرد أداة في يد قاتله، وذلك ما يعرف في القانون باسم الفاعل المعنوي. (كمن يحرض طفلاً أو مجنوناً على تناول مادة سامة).

* ** القتل إشفافاً (الموت الرحيم) [37، 38]: **

تعتبر مشكلة القتل إشفافاً أو بدافع الشفقة مشكلة إنسانية شغلت الفقه والقضاء سواء، صلب المشكلة إنما يكمن في أن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا ينبعث عن نفس "إجرامية" وإنما على العكس عن نفس رحمة "شفوقة" على الإنسان الذي كان محلاً لهذا العدوان.

- الفارق بين القتل الذي يقع إشفافاً وبين غيره من صور القتل العادية:

الدافع إليها أو الباعث على ارتكابها وهو أمر لا أهمية له في قيام الجريمة. الفارق بين القتل العادي والقتل إشفافاً محل الجريمة وهو الإنسان محل القتل.

- الرأي الراجح في الفقه الجنائي يرى أن القتل بسبب مرض ميئوس من شفائه أو بسبب الشفقة على المريض جريمة مهما كانت حدة الدافع على ارتكابها لأنه لا عبرة في القانون بالبواعث. تطبيقاً لذلك، فإن الطبيب الذي يتبين له أن المريض مصاب بمرض فينتهي به حتماً إلى الوفاة، فيدفعه الحرص على تجنبه آلام المرض أو الاحتضار إلى التعجيل له بالموت يعد قاتلاً، إذ قد تضمن فعله اعتداء على حياة لم تنته بعد.

- لا يعد قاتلاً الطبيب الذي يخفف عنه المريض آلام الاحتضار بإعطائه مخدراً يغيبه عن وعيه حتى الموت ذلك أنه لم يبتسر حياة المريض، ولم يقترب فعلاً من شأنه إحداث وفاته.

- لا يعد قاتلاً الطبيب الذي يمتنع عن عمل طبي أو جراحي من شأنه إطالة حياة المريض خلال وقت قليل، ذلك أنه لا وجود لالتزام يفرض على الطبيب إتيان هذا العمل.

<  ** شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي): **

<  * (بتيجي قضايا كثير جداً) *

< - ** في الانتحار: ** القانون مبيحسش اللي بينتحر، ولا بيعاقب على الشروع فيه. ولو إنت ساعدت صاحبك واديتله سم عشان ينتحر، إنت مابتتعاقبش كشريك! ** بس خد بالك من التريكة الخطيرة: ** لو هو طلب منك تضربه بالنار عشان هو خايف يعملها بنفسه، وإنت ضربته! هنا إنت هتأخذ (إعدام/مؤبد) بتهمة القتل العمد، لأنك بقيت "فاعل أصلي" ورضا الضحية مبيمسحش الجريمة.

< - ** في القتل للشفقة (الموت الرحيم): ** دكتور شاف مريض سرطان بيتألم بشدة، فراح مديله حقنة مميتة تريجه. إنسانياً ممكن تتعاطف معاه، بس قانونياً الدكتور ده (قاتل عمد) لأن القانون ملوش دعوة بالباعث ولا النية الطيبة. حياته لسه موجودة وإنت أنهيتها.

< * (استثناء للدكتور): * لو الدكتور امتنع عن إنه يحطه على جهاز تنفس صناعي عشان هو كده كده بيموت، أو اداله مسكن قوي جداً عشان يخفف الألم فمات من المسكن كأثر جانبي.. ده مش قتل، لأن الدكتور معملش فعل يهدف للموت.

📖 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (الركن المادي: الفعل والوسائل المعنوية) [38، 39، 40]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

*** **الركن المادي في جريمة القتل [2]:****

الركن المادي هو النشاط الذي يبذله الجاني في سبيل الوصول إلى تحقيق النتيجة التي يجرمها القانون، أي إتيان الجاني لفعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة.

الركن المادي يقوم على عناصر ثلاثة: نشاط يقع من الجاني وهو فعل القتل، نتيجة معينة تترتب على هذا الفعل وهي إزهاق الروح، وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة.

*** **المطلب الأول: فعل القتل [3]:****

الفعل في جريمة القتل هو كل نشاط يسلب به الجاني حياة المجني عليه، وهذا من لا يتحدد بذاته ولا شكله، وإنما يتحدد بأثره، وهو صلاحيته لإحداث الوفاة.

على هذا الأساس يكون السلوك في جريمة القتل هو كل حركة إرادية يتوسل بها الجاني لإحداث النتيجة المعاقب عليها، وهذا السلوك كما يكون بفعل إيجابي، قد يكون بفعل سلبي، أي تتحقق النتيجة بطريق الترك أو الامتناع.

****أولاً: القتل بفعل إيجابي:****

يعرف الفعل الإيجابي بأنه حركة عضوية إرادية ينطوي هذا التعريف على عنصرين:

أولهما: "حركة" تصدر من الجاني عن طريق عضو في جسمه.

ثانيهما: "الإرادة"، فلا يكفي توافر الحركة العضوية بل يتعين أن تتوافر القوة المحركة التي تدفع أجزاء الجسم إلى الحركة لتحقيق الغاية التي يهدف إليها الجاني.

قد تكون هذه الحركة واحدة، كضربة واحدة بعصا غليظة على الرأس، أو إطلاق مقذوف. ويمكن أن يتكون الفعل الإيجابي من عدة حركات عضلية كمن يطلق على غريمه عدة طلقات.

*** **وسائل القتل [3]:****

لم يتطلب المشرع وسيلة معينة يقع بها فعل القتل، متبعاً في ذلك القاعدة العامة في التجريم وهي أن جميع الوسائل على قدم المساواة، طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. إن كافة الوسائل في جريمة القتل سواء فلا فرق بين وسيلة وأخرى من حيث أصل التجريم. الغالب أن يقع القتل باستعمال أداة، قد تكون قاتلة بطبيعتها (كالأسلحة النارية والسموم)، وقد تكون غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب قصد الجاني (كالعصا والحجارة). ويمكن أن يقع القتل ولو لم يستعن الجاني بأداة على الإطلاق (كالخنق باليدين، الركل، أو الإلقاء في النهر).

*** **القتل بالوسائل المعنوية [4]:****

إن هذه الوسيلة نادرة الحدوث في العمل، ولقد أثارت الخلاف بين الفقهاء بالنسبة لمدى صلاحيتها لأن تكون وسيلة القتل.

مثل:

- أن يكون شخص على علم بأن غريمه مريض بمرض عصبي ورغم هذا يفاجئه بخبر وفاة ابنه الوحيد بقصد التأثير على أعصابه حتى يموت فيتحقق له ما أراد.

- أن يتجه شخص إلى آخر مريض بمرض نفسي فيكرر إهاناته ويتبعها بتهديدات له، بقصد التأثير على أعصابه بما يسبب له من ألم أو انزعاج ويؤثر على صحته حتى يموت.

****هل تصلح الوسيلة ذات الأثر النفسي أو المعنوي لأن تكون وسيلة للقتل عمداً؟****

يذهب رأي في الفقه المصري إلى عدم كفاية الوسائل المعنوية لتحقيق القتل، مستلزماً في وسيلة القتل أن تكون مادية، بمعنى أن يكون إحداثها للوفاة عن طريق المساس بجسم المجني عليه. حجتهم في ذلك أنه لا يتصور قيام علاقة سببية بين الفعل والنتيجة، إذ كيف يمكن الجزم بأن الفعل هو الذي أحدث في أجهزة الجسم التغيرات التي أدت في النهاية إلى الوفاة.

****الرأي الغالب في الفقه**** هو اعتبار الفعل قتلًا عمداً لأن الوسيلة ليست ركن في الجريمة، فالقانون لا يعتد بوسيلة القتل، فيستوي حصول القتل بأية وسيلة كانت سواء كانت مادية أم معنوية صرف.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوسائل المعنوية يقتصر تأثيرها على الحالة النفسية للمجني عليه بل يتعداه إلى المساس بسلامة الجسم عن طريق التأثير على الجهاز العصبي تأثيراً ينعكس على غيره من أجهزة الجسم فيحدث بها اضطراباً قد يؤدي إلى الوفاة.

يلاحظ أنه مع القرار الرأي الغالب بصلاحيّة الوسيلة المعنوية في وقوع القتل؛ فإنه يسلم من جهة أخرى بصعوبة إثبات علاقة السببية بين تلك الوسيلة وبين الوفاة بل استحالة ذلك في نظر البعض الآخر.

****شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي):****

< القتل مش شرط يكون بمسدس ولا سكين. القانون بيعاقب على "النتيجة" مش الوسيلة. لو خنقته بإيدك، رميته في البحر، ضربته بحجر.. كله قتل.

< ****التريكة الغريبة (القتل بالخضة):**** ينفع أقتل واحد بالكلام؟ أيوة! لو أنا عارف إن فلان ده عنده القلب وممنوع من الزعل، ورحت قولتله "ابنك مات في حادثة" (وهو مماتش ولا حاجة)، وأنا نيتي ومخطط إني أموته من الصدمة، ومات فعلاً!

< الفقه الغالب بيقول: دي "جريمة قتل عمد كاملة" لأن الوسيلة النفسية أثرت على جسمه وموته. بس في المحكمة، المحامي هيقول للقاضي "إثبت إن الكلمة هي اللي موته!"، فإثبات ده عملياً بيكون صعب جداً.

📖 رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (القتل بالامتناع / التطنيش) [41، 42]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****ثانياً: القتل بالامتناع [5]:****

من المعلوم أن وقوع القتل بفعل إيجابي أي من حركة أو عدة حركات عضلية يدفعها إلى الوجود إرادة إنسانية لا يثير أية مشاكل باعتباره الصورة الشائعة التي يقع بها فعل القتل، لكن النقاش يثور فيما يتعلق بصلاحيّة الامتناع لارتكاب جريمة القتل.

بمعنى آخر يثور التساؤل حول إمكانية اعتبار الإحجام عن إتيان فعل إيجابي مكوناً لعنصر "الفعل اللازم لقيام الركن المادي في جريمة القتل"، وتثور هذه المشكلة في حالتين:

****الأولى:**** يكون فيها الامتناع مسبوقاً بفعل إيجابي سعى به الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي الوفاة.

مثال هذه الحالة: أن يتمكن شخص من غريمه فيحبسه في مكان لم يتركه بغير طعام وشراب حتى يهلك. ومن أمثلة هذه الحالة أيضاً: أن يدفع شخص بعدو له في البحر وهو لا يحسن السباحة ثم يراه يصارع الموج فلا يمد له يداً بل يدعه يغرق تحت بصره.

****الثانية:**** يكون فيها الامتناع خالصاً غير مسبوق بعمل إيجابي. مثال ذلك:

- الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها أو عن ربط حبله السري فيموت.
- الممرضة التي تمتنع عن تقديم الدواء والطعام للمريض العاجز المعهود إليها به.
- معلم السباحة الذي يحجم عن إنقاذ تلميذه الذي يعلمه السباحة فيغرق.
- جندي المطافئ الذي يمتنع عن إنقاذ عدوه الذي تلتهمه النيران.

فأما عن الحالة الأولى: فهي لا تثير خلافاً بين الفقهاء فهي قتل بالإجماع؛ لأن مسلك الجاني في جملته ليس امتناعاً محضاً بل هو خليط من الفعل الإيجابي والامتناع.

أما عن الحالة الثانية (الامتناع الخالص): فقد ثار الخلاف بين الفقهاء بخصوصه، ويمكن رد هذا الخلاف إلى اتجاهين رئيسيين:

****الاتجاه الأول:** إنكار المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي: ** يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بعدم صلاحية السلوك السلبي المتمثل في الامتناع لإحداث الوفاة، فالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها حتى يموت لا يعتبر أي منهما مسؤولاً عن الوفاة.

****الاتجاه الثاني:** المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي: ** يرى أنصار هذا الاتجاه المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي في إحداث الوفاة، تأسيساً على أن القانون الجنائي يسوي في مجال القتل بين ارتكابه بنشاط إيجابي وارتكابه بنشاط سلبي.

***(الخلاصة الفقهية):** يعاقب الممتنع إذا كان التزامه بالتدخل مصدره القانون أو العقد. يسلم أنصار هذا الاتجاه بأنه يستوي لدى المشرع أن تتحقق النتيجة المعاقب عليها بسبب نشاط إيجابي أم سلبي... ويُسأل عن جريمة القتل العمد.

< ****شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):****

< القتل بالتطنيش أو السلوك السلبي (إنك متعملش حاجة).

< في حالتين:

< 1. إنت اللي بدأت المصيبة وبعدين طنشت: زي إنك تزق واحد مبيعرفش يعوم في البحر وتقف تتفرج عليه وهو بيغرق. ده (قتل عمد بالإجماع) لأنك إنت اللي عملت الفعل الإيجابي في الأول.

< 2. الامتناع الخالص: إنت مزقتوش، بس شفته بيغرق ومطبيتش تجيبه. هل ده قتل؟

< **** (القاعدة الذهبية هنا):**** لو عليك "واجب وشغل" يحتم عليك تنقذه (زي الممرضة اللي بتطنش تدي المريض دوا، أو الأم اللي مبتأكلش ابنها)، هنا إنت (قاتل عمد). أما لو إنت مجرد شخص ماشي على البحر وشفت واحد بيغرق فمأنقذتوش عشان مكسل، القانون مش هيحاسبك كقاتل لأن مفيش التزام قانوني بينك وبينه.

📖 خامساً: النص الأكاديمي الحرفي (الجريمة المستحيلة في القتل) [42، 43، 44]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

**** الجريمة المستحيلة [42، 43]:****

تعتبر استحالة القتل إحدى تطبيقات نظرية عامة في القانون الجنائي هي نظرية الجريمة المستحيلة، ومعناها الجريمة التي يستحيل تنفيذها.

وإذا كان الشروع في القتل معناه البدء في تنفيذ فعل القتل إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه فإن جوهره في المال النهائي هو استحالة وقوع القتل مع قيام السبب الخارج عن إرادة الفاعل والذي أوقف التنفيذ أو خيب آثاره.

معياري التفرقة بين الشروع في القتل وبين جريمة القتل المستحيلة: ينحصر في اعتبار زمني، هو أنه بينما يرجع وقف التنفيذ أو إخفاقه في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل منذ بدايته، وهذا السبب هو استحالة وقوع الجريمة التي هو مقدم على ارتكابها أي كانت الظروف اللاحقة.

**** أسباب استحالة الجريمة ترجع إلى واحد من سببين:****

1. ****محل الجريمة:**** قد ترجع الاستحالة إلى محل الجريمة، وهو بالنسبة لجريمة القتل "الإنسان الحي" كما لو كان المجني عليه قد مات قبل إطلاق الرصاص عليه، أو لم يكن موجوداً في المكان الذي تصور الجاني وجوده فيه فأطلق الرصاص.

2. ****وسيلة تنفيذها:**** لكن الاستحالة قد ترجع إلى وسيلة تنفيذ الجريمة، كما لو استخدم الجاني بندقية غير صالحة للاستعمال أو أفرغت من الذخيرة بغير علم الجاني، أو استخدم للقتل مادة غير سامة أو سامة لكنه استخدمها بكمية لا تكفي لإحداث القتل.

**** هل يمكن أن يعاقب هنا على أساس الشروع في القتل؟ [6]****

ظهرت المذاهب التوفيقية، ومن هذه المذاهب ما يلي:

**** (1) مذهب التمييز بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:****

- ***الاستحالة المطلقة:** لا يجوز العقاب عليها. تكون الاستحالة مطلقة إذا كانت الوسيلة لا تصلح للقتل بطبيعتها كما هي الحال في إطلاق مقذوف ناري من بندقية تالفة، أو في محاولة قتل شخصي بمادة غير سامة، وكذلك إذا انعدم موضوع الجريمة أصلاً كإطلاق مقذوف ناري على إنسان ميت. (هذه الصور من الاستحالة لا محل للقول بالعقاب).

- ***الاستحالة النسبية:** يجوز العقاب عليها كشروع. هي الاستحالة الخاصة بالظروف الواقعية التي أحاطت بموضوع الحق، أو وسيلة الاعتداء عليه. مثال ذلك: عدم وجود المجني عليه في مكانه المألوف لحظة انفجار القنبلة المعدة لقتله.

**** (2) مذهب التمييز بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:****

- ***الاستحالة القانونية:** لا عقاب عليها، عند انتفاء أحد أركان الجريمة. مثال ذلك محاولة قتل إنسان ميت، فهذا الفعل لا ينطوي على المساس بحق الإنسان في الحياة.

- ***الاستحالة المادية:** يعاقب عليها كشروع، وترجع إلى ظروف مادية خارجة عن إرادة الجاني. مثل استعمال مادة سامة بكمية غير كافية للقضاء على المجني عليه.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

<  * (تريكة قضايا امتحانات) *

< إيه هي الجريمة المستحيلة؟ يعني المجرم عمل اللي عليه بس النتيجة "مستحيل" تحصل.

< القانون بيفرق بين نوعين من الاستحالة:

< 1. ** (استحالة مطلقة): ** دي جريمة وهمية مفيش عليها أي عقاب (ولا حتى شروع). زي إنك تضرب جثة في مشرحة بالنار! دي مطلقة لأن "المحل" ميت أصلاً. أو زي إنك تحط لعدوك "سكر" في الشاي وإنك فاكروه سم، السكر عمره ما هيموت حد بطبيعته.

< 2. ** (استحالة نسبية): ** دي بتتعاقب عليها كأنها "شروع في قتل". زي إنك تروح تضرب نار على سرير عدوك، فتكتشف إنه قام دخل الحمام قبل ما تضرب بثانية! هنا الجريمة مستحيلة لأن السرير فاضي، بس دي ظروف عرضية، وإنك مجرم وتستحق العقاب. أو تحطله سم بجد بس كمية قليلة مموتتوش.

الخلاصة الشاملة للجزء الرابع (صفحة 35 - 44)

* **محل القتل: ** يجب أن يقع الفعل على "إنسان حي". تبدأ الحياة ببداية الولادة الطبيعية، وتنتهي بالتوقف التام للقلب والتنفس.

* **الانتحار والموت الرحيم: ** الانتحار ومساعدته لا عقاب عليهما، إلا إذا نفذ المساعد القتل بيده فيُعد قاتلاً عمداً. القتل لإنهاء آلام مريض (إشفاقاً) يُعد جناية قتل عمد لأن القانون لا يعتد بالدافع.

* **الوسائل المعنوية: ** القتل بالترويع والصدمة النفسية يُعد قتلًا عمداً قانوناً إذا ثبتت السببية، وإن كان إثباتها صعباً عملياً.

* **القتل بالامتناع: ** يعاقب الممتنع كقاتل عمد إذا كان يقع عليه "التزام قانوني أو تعاقدى" بالتدخل (كالأم تجاه رضيعها أو الطبيب تجاه مريضه) وامتنع بنية الوفاة.

* **الجريمة المستحيلة: ** الاستحالة المطلقة (كالاغتداء على ميت أو استخدام مادة غير ضارة) لا عقاب عليها. الاستحالة النسبية (كغياب المجني عليه صدفة أو استخدام سم غير كافٍ) يُعاقب الجاني فيها على أساس (الشروع في القتل).

****س1: متى تبدأ الحماية الجنائية لحياة الإنسان ومتى تنتهي في جرائم القتل؟ وما أثر ذلك على الاعتداء على الجنين أو الجنثة؟****

* ****الكبسولة:**** تبدأ الحياة قانوناً ببداية عملية الولادة الطبيعية بتمامها، وتنتهي بالتوقف التام والدائم للقلب والجهاز التنفسي. ****الأثر:**** الاعتداء قبل الولادة يُعد (إجهاضاً)، والاعتداء بعد الوفاة يُعد (انتهاك حرمة جنثة) وتكون جريمة القتل فيه مستحيلة استحالة مطلقة لانتفاء المحل.

****س2: ما هو التكييف القانوني لكل من: (أ) شخص ساعد آخر على الانتحار بإعطائه سلاحاً. (ب) شخص أطلق النار على مريض بناءً على إلحاحه ليرتاح من الألم؟****

* (أ) المساعدة لا عقاب عليها؛ لأن الانتحار ليس جريمة، والاشتراك في فعل مباح لا يُعاقب عليه.
* (ب) يُعد مرتكباً لجناية (القتل العمد) كفاعل أصلي، فرغم رضا المجني عليه ودافع الشفقة، فإن القانون لا يعتد بالبواعث، ورضا المجني عليه لا يبيح إهدار حقه في الحياة.

****س3: هل يُتصور وقوع جريمة القتل العمد بالوسائل المعنوية (كالصدمة العصبية)؟****

* ****الكبسولة:**** نعم، الراجح في الفقه المصري اعتبارها (قتلاً عمداً). لأن المشرع لا يتطلب وسيلة مادية معينة، ويستوي حصول القتل بالوسائل المادية أو المعنوية التي تؤثر في الجهاز العصبي وتؤدي للوفاة. وتكمن الصعوبة فقط في الجانب العملي لإثبات علاقة السببية بين الصدمة والوفاة.

****س4: "يُسأل الشخص عن جناية القتل العمد إذا امتنع عن إنقاذ غريق".. ما مدى صحة هذه العبارة؟****

* ****الكبسولة:**** العبارة غير صحيحة على إطلاقها. لا يُسأل الشخص عن جريمة القتل بالامتناع إلا إذا كان يقع عليه (التزام قانوني أو تعاقدية) بالتدخل (كمعلم السباحة تجاه تلميذه). أما الشخص العادي الذي لا التزام عليه فلا يُسأل عن جناية قتل لغياب الواجب القانوني.

****س5: قارن بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية في جريمة القتل مع ضرب أمثلة؟****

* ****الاستحالة المطلقة:**** لا يجوز العقاب عليها ولا شروع فيها، لانتفاء أركان الجريمة. إما لاستحالة المحل (كإطلاق النار على جنثة ميت)، أو استحالة الوسيلة (كاستخدام بندقية تالفة أو مادة غير سامة كالسكر).

* ****الاستحالة النسبية:**** يُعاقب عليها باعتبارها (شروعاً في القتل)، وترجع لظروف عرضية خارجية. (كإطلاق النار على سرير المجني عليه فيتضح أنه غادره للتو، أو استخدام مادة سامة بكمية غير كافية).

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (النتيجة وعلاقة السببية) [45، 46، 47، 48]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

*** **النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه [1]:****

تعتبر النتيجة هي معيار التفرقة بين جريمة القتل التامة وبين الشروع فيها، فإذا كانت سائر عناصر الجريمة متوافرة عدا النتيجة وهي "الوفاة" كنا بصدد شروع في قتل لا بصدد قتل تام. تلعب النتيجة دوراً في تحديد قصد القتل، العمد والقتل الخطأ، فالقتل يعتبر عمداً إذا كانت النتيجة وهي الوفاة تمثل "الغرض" الذي سعى الفاعل بفعله إلى تحقيقه، ويكون القتل خطأ إذا كان الجاني لم يهدف بفعله إلى إحداث الوفاة وإن ترتب على فعله بسبب إهماله أو رعونته أو مخالفته للقوانين واللوائح.

*** **تعدد الجناة في إحداث النتيجة [1]:****

إذا حدث إزهاق روح المجني عليه من شخص واحد فلا صعوبة في إسناد النتيجة إليه. إنما الصعوبة تظهر إذا تعدد المساهمون في قتل مجني عليه واحد؛ فهل تتعدد الجريمة بتعدد هؤلاء؟ - ****فيها يكون بين المساهمين في الجريمة اتفاق أو مساعدة بقصد المساهمة في ارتكاب القتل: **** فإن الجريمة تكون واحدة، وعلى هذا الأساس يعد مسؤولاً عنها كل من ساهم فيها سواء بفعل أصلي أم بفعل ثانوي. (وإن لم تكن ضربته بذاتها هي المحدث للوفاة). - ****ينعدم فيها قصد المساهمة: **** فلا تضامن، بأن تصادف أن ارتكبها كل منهم دون أن يكون عالماً بوقت ارتكابها بوجود غيره من الفاعلين، فلا تكون أمام جريمة واحدة وإنما تتعدد الجرائم بتعدد المتهمين، وفي هذه الحالة يُسأل كل شخص عن فعله وحده.

*** **إثبات الوفاة [1]:**** تثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات، لكن لا يلزم لإثباتها وجود جثة المجني عليه ويقع على النيابة العامة عبء إثبات الوفاة باعتبارها سلطة الاتهام. ولا يشترط لإدانة المتهم تحديد شخصية المجني عليه، طالما اقتنعت المحكمة على وجه اليقين بإسناد الوفاة مادياً ومعنوياً إلى سلوك الجاني.

*** **المطلب الثالث: علاقة السببية [2]:****

****عرض المشكلة: **** لا يكفي لقيام المسؤولية في حق الجاني أن يأتي سلوكاً إيجابياً أو سلبياً، ولا أن تتحقق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها، بل لابد علاوة على هذين أن يكون بين السلوك والنتيجة رابطة سببية مادية.

لا تثير رابطة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة أية صعوبة في الأحوال التي تلتصق فيها الوفاة بالفعل في لحظة زمنية معينة.

وغالباً ما تتداخل مع فعل الجاني مجموعة من العوامل والظروف تتشابك معه وتلتف به بحيث يصبح الوقوف على سبب الوفاة عسيراً فقد يتضافر مع فعل الجاني عامل أو أكثر فتقع الوفاة نتيجة تلك العوامل مجتمعة، هذه العوامل:

- * قد تكون سابقة على وقوع فعل الاعتداء: * كضعف البنية واعتلال الصحة وعيب البدن...
- * قد تكون تلك العوامل معاصرة للفعل: * كما لو أطلق شخص عياراً نارياً على غريمه فأصابه في قدمه وتصادف في تلك اللحظة مرور عربة مسرعة فأطاحت به، أو كما لو أصيب المجني عليه بسكتة قلبية...
- * قد تكون تلك العوامل من ناحية أخيرة لاحقة على الفعل: * وتتدخل تلك العوامل عادة كلما تراخى الموت لفترة تسمح لتلك العوامل بالتدخل لتحديث مع الفعل الوفاة، كإهمال المجني عليه في العلاج أو خطأ الطبيب المعالج في استخراج المقذوف أو في جرعة التخدير المناسبة... قد ترقى هذه العوامل إلى مرتبة القوة القاهرة والحادث الفجائي، كأنهيار المستشفى الذي يعالج فيه المصاب بفعل غارات الحرب.

* ** النظريات الفقهية في تحديد معيار علاقة السببية [47، 48]: **

** (أ) نظرية تعادل الأسباب: ** ظهرت على يد الفقيه الألماني (فون بوري) تستمد فكرتها من أفكار "جون ستيوارت مل" في السبب... مؤدى هذه النظرية هو تعادل جميع العوامل التي ساهمت في حدوث النتيجة، بمعنى أن جميع العوامل متعادلة متساوية في أهميتها القانونية... فإذا فرض أن شخصاً بدأ في قتل المجني عليه محدثاً به إصابة نقل بسببها إلى المستشفى حيث شب حريق قضى عليه، فإن الجاني يُسأل عن جناية قتل تامة لا عن مجرد شروع فيها، لأنه لو لا الاعتداء لما نقل المجني عليه إلى المستشفى ولما مات هناك من جراء الحريق... (وتعرضت هذه النظرية لانتقادات لكونها تؤدي إلى توسيع غير مقبول في علاقة السببية).

** (ب) نظرية السببية الملازمة [3]: ** مقتضى هذه النظرية أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة ينبغي أن نعتد فقط بالعامل الذي ينطوي في ذاته وعند اتخاذ على احتمال ترتب النتيجة عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي للأمر، ولو تضافرت مع هذا العامل عوامل أخرى سابقة عليه أو معاصرة معه أو لاحقة له، ما دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة.

* فالرابطة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة مثلاً تظل قائمة لا تنقطع ولو ساهمت في إحداثها مع فعل الجاني ظروف أخرى ما دامت تلك الظروف متوقعة ومألوفة، بينما تنقطع هذه الرابطة على العكس إذا كانت تلك الظروف شاذة غير متوقعة.*

يقاس التوقع أو الاحتمال بمعيار موضوعي لا شخصي، بمعنى أنه لا عبرة بما يتوقعه الجاني شخصياً، وإنما العبرة بما يتوقعه الرجل العادي.

** تطبيقاً لذلك لا تنقطع رابطة السببية: ** إذا كانت هذه الظروف مألوفة، كمرض المجني عليه أو ضعف بنيته، أو شيخوخته «ظرف سابق»، أو إهمال المجني عليه علاج نفسه إهمالاً متوقعاً «ظرف لاحق»، وخطأ الطبيب اليسير في علاج المريض.

** رابطة السببية تنتفي: ** إذا كانت تلك الظروف خارقة للظرف العادي والمتوقع، كسائق القطار الذي يقتل شخصاً كان نائماً على القضيب... أو حريق المستشفى... والخطأ الجسيم للطبيب.

* (تقدير نظرية السببية الملازمة): * أخذت بها محكمة النقض المصرية، وهي الراجحة في الفقه.

< ** شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي): **

< * (ركز أوي في الحته دي عشان بتيجي قضايا بنسبة 100%) *

< يعني إيه "علاقة سببية"؟ يعني لازم فعلي أنا (الضربة) يكون هو السبب المباشر في موتك. المشكلة بتظهر لما يحصل حاجة ثانية في النص. أنا ضربتك بسكينة والإسعاف شالتك، إيه اللي ممكن يحصل؟

< 1. ** (العوامل المألوفة التي مبتقطعش السببية): ** لو إنت أصلاً مريض سكر أو صحتك ضعيفة، أو الدكتور في المستشفى غلط غلطة بسيطة في العلاج، أو إنت أهملت في الجرح بتاعك فمُت. كل دي حاجات "مألوفة ومتوقعة"، القانون هنا بيقولي "أنا ماليش دعوة بصحته، إنت ضربته وهو مات بسبب ضربتك والظروف العادية دي"، فلبس أنا تهمة ** (قتل عمد تام) **. **

< 2. ** (العوامل الشاذة التي بتقطع السببية): ** لو أنا ضربتك والإسعاف شالتك، بس المستشفى كلها "ولعت" وإنت مت محروق! أو الإسعاف عملت حادثة ومُت! أو الدكتور بدل ما يدبك بنج إداك سم (خطأ طبي فادح)! دي كلها حاجات "شاذة ومش متوقعة للرجل العادي"، القانون هنا بيقول "ضربتي مش هي اللي موتتك، الحريقة هي اللي موتتك". فهنا السببية اتقطعت، وأنا أتعاقب على ** (شروع في قتل) ** أو (ضرب أفضى لموت) ومخدش الإعدام.

📖 ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (القصد الجنائي في القتل) [49، 50، 51، 52]

** [نص الملزمة حرفياً]: **

* ** الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالقتل العمدى [4]: **

يتطلب القتل العمدى بالإضافة إلى الركنين السابق بحثهما «والذي تشترك فيهما جرائم القتل جميعاً» توافر القصد الجنائي لدى الجاني. فالقصد الجنائي هو الذي يخصص هذا النوع من القتل ويميزه عن القتل غير العمدى.

* ** المطلب الأول: القصد الجنائي في القتل [4]: **

القصد الجنائي هو توجيه الفاعل لإرادته نحو تحقيق النتيجة المجرمة التي يقرر القانون من أجلها عقوبة. يقسم الشراح عادة القصد الجنائي إلى قسمين: قصد عام، وقصد خاص.

- * القصد العام: * يتضمن ابتغاء القصد العام ويزيد عليه بأن الفاعل يهدف إلى تحقيق غاية معينة ينص عليها المشرع.

فمثلاً في جريمة الحريق ينفي أن توجه الإرادة إلى وضع النار في المال المراد إحراقه، وفي جريمة الضرب يكفي توجيهها نحو المساس بجسم المجني عليه... أما مثال القصد الجنائي الخاص: جريمة التزوير.

- * أما في جريمة القتل العمد [5]: * فلم يتطلب المشرع سوى توجيه الفاعل لإرادته لإزهاق الروح، ولا عبء بالباعث على القتل.

* ** عناصر القصد الجنائي في القتل [50، 51]: ** يتألف القصد الجنائي في جريمة القتل من عنصرين: العلم والإرادة.

** العنصر الأول "العلم" [5]: **

العلم في جوهره هو حالة ذهنية مؤداها نشوء علاقة بين واقعة ما وبين النشاط الذهني لشخص من الأشخاص... وهذا يجب أن يحيط علم الجاني بالمحل المادي لجريمة القتل العمد، بمعنى أنه يجب يعلم أنه يوجه نشاطه الإجرامي إلى "إنسان"، "حي" فإذا اعتقد الجاني خطأ أن فعله ينصب على غير إنسان فلا يُسأل عن قتل عمد.

أمثلة ذلك:

- من يصوب نحو إنسان من أشجار كثيفة في غابة معتقداً على غير الحقيقة أنه حيوان يريد أن يصطاده فيصيبه في مقتل.

- من أطلق عياراً على إنسان معتقداً أنه من الجن... مجرد الإرهاب فصادق إنساناً.

- كذلك الشأن إذا اعتقد خطأ أن فعله ينصب على إنسان ميت، كالطبيب الذي يعتقد خطأ أنه يجري

تشريح جثة ثم يثبت أنها لشخص كان حياً وقت أن شق الطبيب فعله وأنه لم يمت إلا نتيجة لذلك.

- علم الجاني بفعله من حيث ماهيته هو علم بواقعة لها وجودها الحقيقي، وقت العلم، وعلى هذا الأساس

لا تقوم جريمة القتل العمد بالنسبة لمن يعطي آخر مادة سامة على أنها غير سامة فيتربط على هذا أن يموت الشخص نتيجة لتناوله هذه المادة.

****العنصر الثاني "الإرادة" [6]:****

الإرادة هي العنصر الثاني في القصد، وبدونها لا تكتمل مقومات القتل العمد، حيث لا يكفي أن يعلم الجاني بخطورة فعله على حياة المجني عليه وأن يتوقع وفاته كأثر لهذا الفعل، بل يتعين أن تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة وإلى إحداث النتيجة المتمثلة في الوفاة.

- يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل الاعتداء على حياة مجني عليه، فمن يقترب القتل تحت سطوة إكراه مادي فإن قصد القتل ينتفي لديه...

- يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث وفاة المجني عليه...

*** **القصد غير المباشر (الاحتمالي) [7]:****

القصد الاحتمالي هو توقع الجاني للنتيجة الإجرامية كأثر محتمل لفعله مع قبولها وتطبيق ذلك على القتل يقتضي أن يكون الجاني قد توقع إمكانية حدوث الوفاة كأثر محتمل لفعله، ورحب بذلك.

يكمُن الفارق بين القصد المباشر، والقصد الاحتمالي في الدرجة التي يتوقع الجاني للنتيجة الإجرامية:

- فإذا أتى بفعله وهو يتوقع تحقق الوفاة على أنها أمر حتمي لا بد أن يحدث كأثر لفعله، كان قصده

بالنسبة لهما مباشراً.

- أما إذا أتى بفعله وهو يتوقع تحقق الوفاة كأثر محتمل أو ممكن لفعله قد تحدث وقد لا تحدث كان قصده

بالنسبة لهما احتمالياً.

(القيمة القانونية للقصد الاحتمالي): يعادل القصد المباشر في القيمة القانونية، ويكفي مثله ليقوم به

القتل العمد. فالعلم قد توافر بتوقع الوفاة كأثر ممكن ومحتمل للفعل، والإرادة قد توافرت بقبول هذه النتيجة.

< ****شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي):****

< القاضي عشان يشنقك ويقولك إنت "قاتل عمد"، لازم يثبت إن نيتك (القصد الجنائي) كانت موجودة وقت الجريمة، والنية دي بتتكون من حنتين:

< 1. **** (العلم):**** إنك تكون عارف وفاهم إن اللي قدامك ده "إنسان وعائش". لو إنت بتصطاد في الغابة، وشفت خيال ضربت عليه نار فاكراه غزال، طلع إنسان مات! إنت كده مش قاتل عمد، إنت قاتل (خطأ) لأنك مكنتش "عارف" إنه إنسان. ولو دكتور بيشرح جثة فاكراها ميتة وطلعت لسه حية، ده مش قتل عمد لأن علمه كان منصب على جثة.

< 2. **** (الإرادة):**** إن إرادتك تكون متجهة إنك "تموته". وهنا في نوعين من الإرادة:

< - *القصد المباشر*: أنا ماسك مسدس وبضربك في دماغك عشان تموت. ده أكيد حتمي.
< - *القصد الاحتمالي*: أنا متخاف مع واحد، فحطيتله سم في الأكل بتاعه في تلاجة الشغل. أنا "متوقع" إن ممكن حد تاني يفتح التلاجة ويأكله ويموت، فقلت في بالي "يولعوا كلهم"، يعني أنا (توقعت النتيجة ورضيت بيه). ده اسمه قصد احتمالي، والقانون بيساويه بالقصد المباشر وبتعاقب عليه بالقتل العمد برضه.

📖 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (الغلط في الشخص والخطأ في التصويب) [53، 54، 55]

[نص الملزمة حرفياً]:

* **ما لا يؤثر في قيام قصد القتل [8]:**

إذا توافر لدى الجاني القصد الجنائي بعنصريه السالفي الذكر اكتملت لجريمة القتل العمدى أركانها ووجبت مسئولية فاعلها، ويترتب على ذلك ما يلي:

أولاً: عدم الاعتداد بالغلط في شخص المجني عليه أو الخطأ في التصويب:

أن الغلط في شخص المجني عليه، أو الخطأ في توجيه الفعل أو الحيدة في الهدف، يتحقق عندما يخطئ الجاني في التصويب فيصيب شخصاً آخر خلاف الشخص الذي كان يقصده.

- *وجه الاختلاف بينهما*: هو أن الجاني لم يغلط في شخص المجني عليه، فهو الذي يقصده ولكنه أخطأ في توجيه فعله الإجرامي فأصاب غيره، كمن أراد أن يقتل (أ) بعبارة ناري، ولكنه لا يحسن الرماية أو لسبب آخر فأخطأ وأصاب (ب) فقتله. ومن يضع سماً في طعام بقصد قتل شخص معين، فيأكل منه شخص آخر.

في هاتين الحالتين لا يحول الغلط الذي وقع فيه الجاني دون توافر القصد الجنائي، نظراً لأن هذا الغلط لا ينفي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية في القتل وهي إزهاق روح إنسان أياً كان، أي بغض النظر عن شخص المجني عليه وعلى هذا يستقر الفقه والقضاء.

إذ للمصلحة القانونية طبيعة عامة ومجردة تتفق وطبيعة القاعدة الجنائية ذاتها، فإذا توافر العلم وانصرفت الإرادة إلى العدوان على حياة إنسان توفر العمد ولو وقع الاعتداء على شخص آخر غير المقصود أصلاً بالاعتداء.

* **لكن ما هو حكم الجريمة المقصودة أصلاً في هذه الحالة؟ [53، 54]:**

هل يعتبر الجاني في هذه الصورة شارعاً أيضاً في قتل الشخص الذي حادت عنه الضربة أو الإصابة القاتلة؟

وبعبارة أخرى هل يتحقق بسلوك الجاني جريمة واحدة هي الجريمة غير المقصودة أم جريمتين الأولى هي الجريمة المقصودة والثانية الجريمة غير المقصودة (الجريمة المنحرفة)؟

- **اختلفت الآراء في الفقه:**

1. البعض يرى في الأمر جريمة عمدية واحدة وقعت على الشخص الذي تحققت فيه النتيجة، والخطأ الذي حصل غير جوهري فلا يغير من قصد الجاني ولا من ماهية الفعل الذي ارتكب تحقيقاً لهذا القصد.

2. البعض يرى في الفعل جريمتين عمديتين أحدهما الشروع في الجريمة التي خابت بسبب الخطأ في توجيه الفعل، والجريمة التامة بالنسبة للشخص الذي تحققت فيه النتيجة.

3. **الرأي الثاني (وهو الراجح):** لأنه لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية الجنائية؛ فالجاني قد اقترف فعل اعتداء على حياة الشخص الذي كان مقصوداً بالقتل أصلاً وتوافرت لديه نية إزهاق روحه ثم خاب أثر فعله لسبب خارج عن إرادته ومن ثم ينبغي أن يُسأل على أساس شروع في قتل هذا الشخص هذا فضلاً عن قتل تام، بالنسبة للشخص الذي قتل فعلاً، فلا يمكن أن تعتبر الشروع في ذلك الصورة غير معاقب عليه لمجرد أن الجاني حقق بفعله جريمة أخرى، فليس من أسباب انقضاء المسؤولية في القانون عن جريمة وقوع جريمة تالية لها.

- **موقف محكمة النقض [9]:**

على هذا الأساس فإنه ليس صحيحاً ما ذهب عليه محكمة النقض في بعض أحكامها من القول بأن "إطلاق العيار الناري عليه وإصابته العيار هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي، لأنه لا ينفي عن الجاني وصف العمد كون أحد المجني عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجني عليه الآخر، ويكون المتهم مسئولاً عن الشروع في قتل كلا المجني عليهما"...

* ثم أضافت في نفس الحكم أنه "لا جدوى للمتهم من القول بأن أحد المجني عليهما لم يكن مقصوداً بإطلاق العيار وأن إصابته حدثت خطأ ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت عليه ارتكاب جنائية الشروع في قتل المجني عليه الآخر ولم توقع عليه إلا عقوبة واحدة وهي المقررة لجريمة الشروع في القتل، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.*

* **رابعاً: التسوية بين القصد المحدد والقصد غير المحدد [54، 55]:**

يفرق الفقه عادة بين القصد المحدد والقصد غير المحدد، ويعتبر القصد محدداً في جريمة القتل إذا عمد "زيد" إلى قتل "بكر" أو إلى قتل "بكر" و"خالد". أما القصد غير المحدد فيتحصل في أن يتوقع الجاني عدة نتائج أو يردّها جميعاً، كما هو الشأن بالنسبة لشخص فوضوي يلقي قنبلة وسط حشد من الناس بقصد القتل، ولكنه لا يعرف سلفاً أي عدد من الأشخاص الذين ستقتلهم...

هذا ولا فرق في العمل بين القصد المحدد والقصد غير المحدد، فالجاني في الحالتين قصد القتل وتحقق له ما أراد، وليست شخصية المجني عليه محل اعتبار في جريمة القتل.

* **إثبات القصد الجنائي [10]:**

قصد القتل حالة ذهنية لا تثبت عادة بشهادة الشهود، وإنما تثبت من الاعتراف أو من القرائن، وبخاصة من الوسيلة المستعملة، وكيفية استعمالها، ومكان إصابة المجني عليه، وظروف الاعتداء، ونفسية الجاني، وعلاقته بالمجني عليه، ونوع الباعث.

قبل كل اعتبار آخر يثبت القصد من مكان التصويب من جسم المجني عليه...

إن استعمال أداة قاتلة ليس بشرط فقد يثبت قصد القتل رغم استعمال أداة غير قاتلة بطبيعتها كعصا مثلاً إذا استعملت بطريقة تقطع بوجوده، كما إذا كرر الجاني الضربات على الرأس حتى تهشمت. وقد يستفاد قصد القتل لدى الجاني ولو لم يستعمل سلاحاً ما، كما إذا ارتكب القتل بطريق الخنق أو الضغط باليد.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**>

<  *(دي أهم قضية في المنهج كله وأكد جاية في الامتحان)* >

< إيه الفرق بين الغلط في الشخص والخطأ في التنشين؟>

< 1. ***(الغلط في الشخص):*** أنا متربص لـ "أحمد" بالليل في الضلمة عشان أقتله، فشفت واحد معدي ضربته بالنار فمات، ولما قربت لقيت اللي مات ده "محمود" مش أحمد!

< هل هنا أخذ براءة عشان قتلت الشخص الغلط؟ ***(لا طبعاً!)! القانون بيحمي الأرواح مش الأسماء. أنا كنت ناوي أقتل "إنسان" وقتلت "إنسان". فبتحاسب بتهمة ***(قتل عمد تام)**.

< 2. ***(الخطأ في التصويب / الحول / الجريمة المنحرفة):*** أنا شفت "أحمد" قدامي وضربت عليه نار، بس عشان أنا نظري ضعيف، الرصاصة مجتش فيه وجت في "محمود" اللي واقف جنبه فمات، وأحمد هرب سليم!

< إيه التهمة هنا؟ الرأي الراجح واللي محكمة النقض ماشية بيه، إن الجاني هنا بيلبس ***(جريمتين في بعض)**:>

< الجريمة الأولى: (شروع في قتل أحمد)، لأن النية كانت متجهة ليه وهو هرب.

< الجريمة الثانية: (قتل عمد تام لمحمود)، لأنه مات وأنا نيتي أقتل إنسان.

< والقاضي بيطبق المادة 32 عقوبات (التعدد المعنوي) وبيدينني العقوبة الأشد في الاتنين (وهي الإعدام أو المؤبد بتاعة القتل التام).

--- # ✨ الخلاصة الشاملة للجزء الخامس (صفحة 45 - 55) ✨ ---

* **علاقة السببية:** لا بد من وجود رابطة بين فعل الجاني والوفاة. محكمة النقض المصرية أخذت بـ (نظرية السببية الملائمة). العوامل المألوفة (كمرض المجني عليه أو خطأ الطبيب اليسير) لا تقطع السببية. العوامل الشاذة (كحريق المستشفى أو الخطأ الفادح للطبيب) تقطع السببية، ويُسأل الجاني عن شروع في قتل فقط.

* **القصد الجنائي:** جريمة القتل العمد تتطلب (قصدًا عاماً) يتكون من: العلم (بأن المحل إنسان حي)، والإرادة (لاتجاهها لإحداث الوفاة). ولا عبء بالباعث أو القصد الخاص.

* **القصد الاحتمالي:** يعادل القصد المباشر قانوناً، وفيه يتوقع الجاني النتيجة كأثر محتمل لفعله ويقبل بها.

* **الغلط في الشخص والخطأ في التصويب:** لا ينفيان القصد الجنائي. في "الخطأ في التصويب" يُسأل الجاني عن جريمتين (شروع في قتل الشخص المقصود الذي نجا + قتل عمد تام للشخص الذي أصابه العيار ومات)، وتُطبق العقوبة الأشد للتعدد المعنوي.

* **إثبات القصد:** يثبت بالقرائن (كاستخدام أداة قاتلة، ومكان التصويب في مقتل كالرأس والصدر).

****س1:** كيف عالجت "نظرية السببية الملائمة" مشكلة تداخل العوامل في إحداث الوفاة؟ وما هو موقف القضاء المصري منها؟**

* **الكبسولة:** تفرق النظرية بين نوعين من العوامل:

1. ****العوامل المألوفة (المتوقعة):**** كضعف بنية المجني عليه، أو إهماله العادي في العلاج، أو الخطأ الطبي اليسير. هذه العوامل (لا تقطع) رابطة السببية ويُسأل الفاعل عن قتل عمد تام.
2. ****العوامل الشاذة (غير المتوقعة):**** كحريق المستشفى، أو الخطأ الطبي الفادح الجسيم. هذه العوامل (تقطع) الرابطة السببية، ويقتصر عقاب الجاني على جنابة الشروع في القتل. وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذه النظرية واعتمدت المعيار الموضوعي (الرجل العادي) في التوقع.

****س2:** (أ) صوب بندقيته نحو شخص في الظلام معتقداً أنه حيوان يريد اصطياده فقتله. هل يُسأل (أ) عن جنابة قتل عمد؟ ولماذا؟**

* **الكبسولة:** لا يُسأل (أ) عن جريمة القتل العمد. لانقضاء القصد الجنائي لديه وتحديداً (عنصر العلم). حيث يُشترط لقيام القصد الجنائي أن يعلم الجاني أن فعله ينصب على "إنسان حي". وهنا انعدم العلم واعتقد خطأ أنه حيوان، فتنتفي نية القتل العمد، ويُسأل بدلاً من ذلك عن جريمة (القتل الخطأ).

****س3:** ما الفرق بين القصد الجنائي المباشر والقصد الاحتمالي في جريمة القتل؟ وما هو أثرهما القانوني؟**

* **الكبسولة:**

- * ***المباشر:** يتوقع فيه الجاني حدوث الوفاة كأمر حتمي لا بد أن يحدث كأثر لفعله.
- * ***الاحتمالي:** يتوقع فيه الجاني حدوث الوفاة كأثر محتمل (ممكن الحدوث) لفعله، ولكنه يرحب ويقبل بهذه النتيجة ويخاطر بوقوعها.
- * ***الأثر القانوني:** كلاهما يتساويان ويعادلان بعضهما في القيمة القانونية، ويكفي أي منهما لقيام جنابة القتل العمد المستوجبة للعقاب الكامل.

****س4:** (قضية): أراد (أ) قتل (ب) فأطلق عليه النار، فأخطأه العيار وأصاب (ج) فمات. حدد المسؤولية الجنائية لـ (أ) موضحاً الرأي الراجح؟**

* **الكبسولة:** هذه الحالة تطبق لـ "الخطأ في التصويب أو الجريمة المنحرفة". الخطأ هنا لا ينفي القصد الجنائي لأن الجاني أراد إزهاق روح إنسان وقتل إنساناً بالفعل. ووفقاً للرأي الراجح وقضاء النقض، يُسأل (أ) عن جريمتين لتعدد معنوي: (1) الشروع في قتل (ب) المقصود الذي نجا. (2) جنابة قتل عمد تامة للمجني عليه (ج) غير المقصود. وتطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد وفقاً للمادة 32 عقوبات.

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (أسباب الإباحة في القتل العمد) [56، 57، 58]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

****المطلب الثاني: أسباب الإباحة في القتل العمد****

لا تحقق جريمة القتل العمد، إذا توافر سبب من أسباب الإباحة المقررة في القانون يصبح معه إزهاق الروح مباحاً، وأسباب الإباحة في القتل هي ذات الأسباب العامة الواردة في باب الأحكام العامة: أداء الواجب، استعمال الحق، الدفاع عن النفس.

****القتل استعمالاً لحق مقررة:****

من أهم تطبيقات استعمال الحق التي يكون فيها القتل مباحاً، ممارسة الألعاب الرياضية العنيفة كالملاكمة أو مصارعة بشرط أن تكون قواعد اللعبة وأصولها قد روعيت من قبل اللاعب. فإذا أتى اللاعب (أثناء المباراة) فعلاً أدى إلى الوفاة فإن فعله هذا لا يكون جريمة قتل. أما إذا خرج على قواعد اللعبة وأصولها كأن ضرب الخصم في أسفل بطنه أو في ظهره فأدى ذلك إلى وفاة الخصم، فهذا يعتبر فعله غير مشروع ويُسأل عن جريمة قتل عمدية أو غير عمدية أو متجاوزة القصد بحسب الأحوال. أهم تطبيقات استعمال الحق أيضاً العلاج الطبي، ونتيجة لذلك فوفاة إنسان تحت العلاج، أو على أثر إجراء عملية جراحية له لا تتوافر بها جريمة القتل عند انعدام أي خطأ من جانب الطبيب المعالج. تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العملية المقررة، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية لتعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.

****القتل أداء لواجب [1]:****

نصت المادة 63 من قانون العقوبات على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:

أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة".

يتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد ميّز بين عمليتين:

- الأولى: العمل المشروع، وهو ما يكون تنفيذاً تلقائياً للقانون أو تنفيذاً لأمر قانوني صادر إلى الموظف من الرئيس.

- الثانية: العمل غير المشروع، سواء مارسه الموظف من تلقاء نفسه أم قام به بناء على أمر خاطئ من رئيسه. وفقاً للرأي الراجح في القانون لا يعد الفعل مباحاً إلا إذا كان العمل مشروعاً، أما إذا كان العمل غير مشروع فإنه لا يخلق سبباً للإباحة إنما يعد صورة من صور الغلط في الإباحة.

وعلى هذا الأساس يعد قتلًا مباحًا يأتيه "الجلاد" الذي ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه، ويمتد نطاق الإباحة إلى كل من أصدروا الأوامر بتنفيذ الإعدام، ويتعين لإباحة هذا التنفيذ صدور أمر بذلك من السلطة المختصة.

وكذلك ما يجيزه قانون هيئة الشرطة لرجال الشرطة من استعمال القوة مع المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم وحاول الهرب... أو لفض التجمهر أو التظاهر الذي يكون مكوناً من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر بشرط الإنذار، أو بالتفرق وبشرط أن يأمر باستعمال السلاح رئيس تجب طاعته.

الأصل أن ما يصدر عن رجل الشرطة من عنف في الحالات السابقة أنه لا يصدر "بنية القتل"، وإنما يتعين أن يصدر من أجل عرقلة الهرب أو الاعتداء، وهو ما تكفي فيه "نية الإصابة"، ومن ثم يتعين أن يوجه الفعل إلى غير مقتل.

* **القتل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي [2]:**

يعتبر القتل من أهم الصور التي يتخذها فعل الدفاع عن النفس، أو المال، ولذلك يعد الدفاع الشرعي سبباً لإباحة القتل العمد، ولا يجوز الدفاع لشرعي بالقتل العمد إلا في الحالات التي نصت عليها المادتان 249 ، 250 من قانون العقوبات.

تنص المادة 249 على أن "حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

أولاً: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانياً: إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثاً: اختطاف إنسان".

وتنص المادة 250 عقوبات على إباحة القتل العمد لدفع جرائم: الحريق العمد، سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات، الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< إمتى تقتل والقانون يديك تعظيم سلام وميعاقبكش؟ في 3 حالات:

< 1. ** (استعمال الحق): ** زي الملاكم اللي يضرب خصمه ضربة قاضية قانونية جوه الحلبة فيموت. أو زي الدكتور اللي بيعمل جراحة خطيرة والمريض يموت قضاء وقدر من غير إهمال. ده حقهم ومفيش عليهم عقاب.

< 2. ** (أداء الواجب): ** زي عشاوي (الجلاد) اللي بينفذ حكم الإعدام، ده بيقتل بس بيأدي واجبه! وزي ضابط الشرطة اللي بيطارد مجرم خطير أو بيفض مظاهرة مسلحة واضطر يضرب نار (بس لازم يضرب في رجله مش في مقتل الأول، ويكون ده الحل الأخير).

< 3. ** (الدفاع الشرعي): ** لو واحد بيهجم عليك بسكينة هيموتك، أو بيهجم على مراتك عشان يغتصبها، أو بيخطف حد، أو حرامي داخل بيتك بالليل مسلح.. هنا القانون بيقولك "اقتله"، وده دفاع شرعي مباح تماماً.

ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (ظرف سبق الإصرار) [59، 60، 61]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

*** **القتل العمدى في صورته المشددة:****

تمهيد: اعتد المشرع ببعض الظروف المشددة ورفع عند توافرها العقوبة في جريمة القتل فجعلها تصل إلى الإعدام وذلك في حالات: سبق الإصرار، سبق التردد، القتل بالسم، القتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنحة.

يلاحظ أن ظروف التشديد ذات طابع مادي أو عيني ومن ثم تسري على كل المساهمين في الجريمة من الفاعلين والشركاء باستثناء ظرفا سبق الإصرار وارتباط القتل بجناية أو جنحة فهما بالعكس ذا طابع شخصي فلا يتأثر بهما سوى من توافر لديه فاعلا كان أم شريكاً طبقاً للمادة 41 / 2 من قانون العقوبات.

*** **المطلب الأول: سبق الإصرار [3]:****

****التعريف بسبق الإصرار:**** قد عرفته المادة 231 من قانون العقوبات بأنه "هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط". يستفاد من هذا التعريف أن جوهر سبق الإصرار هو التفكير الهادئ الذي يستغرق وقتاً كافياً للتصميم على ارتكاب الجريمة وتنفيذها.

حكمة التشديد: أن إقدام الجاني على القتل وهو هادئ النفس ساكن الجنان أمر ينبئ عن نفسية شريرة، لا ينبئ عن إقدامه على ارتكابه وهو تحت تأثير ثورة الغضب والانفعال.

*** **عناصر سبق الإصرار [59، 60]:**** يتكون من عنصرين، أحدهما زمني، والآخر، نفسي.

1. ****العنصر الزمني:**** مؤداه مرور فترة من الوقت بين اتجاه الإرادة إلى القتل وبين تنفيذها فهو وحدة العنصر الذي حرصت المادة 231 عقوبات على تقريره بقولها "هو القصد المصمم عليه قبل الفعل". من المعلوم أن المشرع لم يحدد هذه الفترة، ولذلك فإن عنصر الزمن متروك تقديره لمحكمة الموضوع، قد يكون سنيماً، وقد يكون أياماً، وقد يكون بضع ساعات.

2. ****العنصر النفسي:**** جوهر هذا العنصر التدبر، والتروي، والأناة، وهذوء البال، وبهذا لا يتوفر هذا العنصر في حالة الغضب والانفعال، والهياج، والاضطراب. ومحل هذا العنصر هو: التفكير في الجريمة، إعداد وسيلة ارتكابها، رسم خطة تنفيذها، التصميم عليها.

يمكن القول بأن سبق الإصرار يقوم كلا العنصرين الزمني والنفسى، وأن تحقق العنصر النفسى، يفترض تحقق العنصر الزمني... ولكن العكس غير صحيح، فمرور فترة من الزمن - وإن طالت - لا يعني حتماً توافر التفكير الهادئ المطمئن.

أثر توافر سبق الإصرار: متى توافر لسبق الإصرار عنصره فقد تحقق هذا الظرف وأنتج أثره في تشديد عقوبة القتل العمد فرفعها إلى الإعدام «المادة 230 عقوبات».

*** **ما لا يؤثر في قيام سبق الإصرار [4]:****

- قد يكون سبق الإصرار محدداً بالاعتداء على شخص معين بالذات.

- قد لا يكون محدداً بشخص معين، بل مستهدفاً للإعتداء على أشخاص غير معينين بذواتهم، كمن يبيت النية على قتل كل من يعترضه.

- قد يكون سبق الإصرار باتاً.
- قد يكون معلقاً على شرط أو موقوفاً على حدوث أمر، كالمرأة التي تثبت النية على قتل عشيقها إذا تزوج بغيرها.
- لا ينتفي سبق الإصرار لمجرد حصول غلط في شخص المجني عليه. فمن يبيت النية على قتل غريمه وأصاب شخصاً آخر يؤخذ بإصراره السابق.

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- <  * (ركز في الحثة دي بتيجي دائماً في الامتحانات)*
- < سبق الإصرار يعني المجرم "دمه بارد ورايق". فكر، وخطط، وشرب كوباية شاي، وبعدين راح يقتل.
- < له بيأخذ إعدام؟ لأن المجرم الهادي ده أخطر على المجتمع من اللي بيقفل فجأة في خناقة.
- < **عناصره إيه؟**
- < 1. *وقت (عنصر زمني):* إن فيه فترة عدت بين التفكير والتنفيذ (ساعة، يوم، سنة).
- < 2. *هدوء (عنصر نفسي):* وده الأهم! لازم يكون فكر بهدوء. لو واحد فضل متعصب ودمه بيغلي لمدة يومين وراح قتل، ده مفيش عنده سبق إصرار لأنه مكانش هادي!
- < * (تريكة الشريك):* سبق الإصرار ده حاجة (شخصية في الدماغ). لو اتنين قتلوا واحد.. الأول مخطط وهادي (ياخد إعدام). الثاني اتندله فجأة في الخناقة وضرب معاه (ياخد مؤبد) لأن سبق الإصرار مبيتنقلش للي متوفرش فيه!

📖 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (ظرف التردد) [62، 63]

- **[نص الملزمة حرفياً]:**
- * **المطلب الثاني: التردد**
- **تعريف التردد [5]:** عرفت المادة 232 من قانون العقوبات التردد بأنه "هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
- من هذا التعريف يتضح أن جوهر التردد هو المكوث في مكان معين، متخفياً أو غير متخف، انتظاراً للمجني عليه للإيقاع به فجأة والغدر به. ولم تشترط محكمة النقض أن يكون المتهم مستخفياً أو أن يكون المكان الذي اختاره للترصد بعيداً عن العمران بل كل ما اشترطته هو تربص الجاني فترة من الزمن، طالت أو قصرت.
- الترصد ظرف ذو طبيعة عينية ومادية، ومن ثم فهو يغير من طبيعة الجريمة بحيث يسري على كل المساهمين فيها فاعلين كانوا أم شركاء.
- * **عناصر التردد [6]:** يتكون التردد من عنصرين أحدهما مكاني، والآخر زمني:
- 1. **العنصر المكاني:** فيعني مرابطة الجاني في انتظار المجني عليه في مكان ما، وليس بلازم أن يختفي الجاني في هذا المكان، بل يكفي أن يظل فيه فترة من الزمن منتظراً المجني عليه.

2. ****العنصر الزمني:**** هو عبارة عن مرور فترة من الزمن قبل التنفيذ ولا عبرة بطول أو قصر المدة التي تنتظر خلالها الجاني ومرابطته في مكان المكوث والتربص.

* ****الاختلاف بين سبق الإصرار والترصد [6]:****
من حيث الطبيعة القانونية:

- الترصد يتفق مع سبق الإصرار في أن كلا منهما يوجب تشديد عقوبة القتل العمد (للإعدام).
- الترصد ظرف مادي يكتفي بالمكوث أو الانتظار... وهذا يعطيه صفة المادية البحتة (فيسري على جميع الشركاء سواء علموا به أم لم يعلموا).
- سبق الإصرار من الظروف التي تتعلق بشخص الجاني حيث يرتبط بحالة الجاني النفسية وبتفكيره الهادئ المطمئن (وهو ظرف شخصي لا يسري إلا على من توافر لديه).

< ****شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):****

- < الترصد ببساطة يعني (الكمين / الاستخاية). المجرم بيروح يقف في مكان معين (سواء مستخبي ورا شجرة، أو واقف عادي على الناصية) ويبستنى الضحية تيجي عشان يغدر بيها.
- < ****الفرق الخطير في القضايا بين الترصد وسبق الإصرار:****
- < - ***سبق الإصرار:** حاجة في النفس والدماغ (ظرف شخصي). اللي خطط يتعدم، واللي دخل فجأة ياخذ مؤبد.

- < - ***الترصد:** حاجة في الشارع والمكان (ظرف مادي). مجرد إن فيه كمين اتعمل، أي حد هيشارك في الجريمة دي هيلبس (إعدام)، سواء كان عارف إنهم مستنيين بقالهم كثير أو اتندله في ساعتها، الظرف المادي بيلزق في كل الشركاء!

📖 رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (القتل بالسم) [64، 65، 66]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

* ****المطلب الثالث: القتل بالسم [7]:****

التمهيد: القتل بالسم نوع من الظروف المشددة يرجع إلى الوسيلة المستعملة، وقد عُبر عنه المادة 233 عقوبات بقولها "من قتل أحدا جواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام".

الرأي الغالب أن هذا النص لم يخلق جريمة قتل جديدة متميزة عن جريمة القتل العمد البسيط المقررة في المادة 234 عقوبات، وإنما اعتبر القتل بالسم مجرد ظرف مشدد لجريمة القتل العمد البسيط يغير من طبيعتها فيجعلها جناية تستوجب الإعدام.

* ****العلة من تشديد القتل بالسم [64، 65]:****

إن استخدام السم في الاعتداء على الحياة يدل دلالة بالغة على غدر الجاني، وخسته ونذالته، ولما في استعمال السم من سهولة خفية، وأيضاً لتعذر درئه بعد ذلك.

الرأي الراجح فقها وقضاء أن القتل بالسم هو في ذاته ظرف مشدد لا يلزم توفر سبق الإصرار فيه إذ قد يعثر الجاني على السم مصادفة فيناوله للمجني عليه خلسة، وعلى ذلك فظرف القتل بالسم ينهض بمفرده سببا لتشديد العقاب للإعدام.

* **ماهية السم [65، 66]:**

ليس في القانون المصري تحديد للمادة السامة... والأمر في النهاية متروك لقاضي الموضوع يقرر في كل حالة مدى اعتبار المادة سامة أم لا بالاستعانة بأهل الخبرة. الشرط الأساسي الذي يجب أن يتوافر في تعريف المادة السامة هو قدرتها على الإماتة، ووفقا لذلك يمكن تعريف المادة السامة في التشريع المصري بأنها "كل مادة من شأنها إحداث الوفاة عن طريق التأثير الكيميائي على أجهزة الجسم الداخلية". وعلى هذا لا تعتبر من المواد السامة، المواد التي تحدث الوفاة عن طريق التأثير الميكانيكي على الأجهزة، كمسحوق الزجاج والإبر والمسامير الدقيقة، والمواد الحارقة كالأحماض. ولا يهم مصدر المادة السامة فقد تكون: نباتية (كالأفيون)، حيوانية (كسم الثعبان)، أو معدنية (كالزرنخ).

ولا يهم شكلها فقد تكون صلبة، أو سائلة، أو غازية. ولا يهم طريقة إعطائها للمجني عليه فقد تكون عن طريق الفم في الطعام، أو الدم بالحقن، أو الاستنشاق. ويستوي أن يكون فعل التسميم سريع الأثر أو بطيئاً. * **الشروع في القتل بالسم [8]:**

يتحقق البدء في التنفيذ في جريمة القتل بالسم، بمجرد تقديم المادة السامة للمجني عليه في مأكّل أو مشرب أو بأي طريقة أخرى، طالما كان ذلك بنية قتله. لا يعتبر من قبيل البدء في التنفيذ مجرد شراء المادة السامة، أو إعدادها، أو وضعها في طعام أو شراب لم يقدم بعد للمجني عليه، فإن ذلك لا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< السم ده سلاح الخسيس والجبان. المشرع بيحكم بالإعدام فوراً على أي حد يقتل بالسم، ليه؟ لأن الضحية مبتكونش شايفة المجرم عشان تدافع عن نفسها.

< ** (إيه هو السم في القانون؟): ** هو أي مادة بتموت بتأثير "كيميائي" من جوه الجسم. يعني لو حطله إزاز مطحون أو مسامير صغيرة في الأكل فمات منها، ده مش قتل بالسم! ده قتل عمد عادي (لأن الإزاز بيموت بتأثير ميكانيكي بيقطع المعدة مش كيميائي).

< وميهمش بقى السم ده إيه (نبات، مييد حشري، سم عقرب)، وميهمش بيموت في ساعتها ولا بيموت بالبطيء بعد شهر! وميهمش شربه ولا شمه ولا خده حقنة! كله إعدام.

< ** (الشروع فيه): ** مجرد إنك تشتري السم وتحطه في الأكل في المطبخ، ده ملوش عقاب (أعمال تحضيرية). الشروع ببدا أول ما "تقدم الطبق للضحية"، حتى لو هو شك فيه ومرضاش ياكل.

✨ الخلاصة الشاملة للجزء السادس (صفحة 56 - 66) ✨

- * **أسباب الإباحة في القتل:** يباح القتل في (استعمال الحق: كالرياضة العنيفة والجراحة)، و(أداء الواجب: كالجلاد ورجال الشرطة لعرقلة الهروب)، و(الدفاع الشرعي: لرد خطر الموت أو الاغتصاب أو الحريق).
- * **سبق الإصرار:** هو القصد المصمم عليه بهدوء وروية قبل الفعل. وهو ظرف (شخصي) يتعلق بنفسية الجاني، فلا يشدد عقوبة الشريك إلا إذا توافر لديه شخصياً. عقوبته الإعدام.
- * **الترصد:** هو التربص وانتظار المجني عليه في مكان للغدر به. وهو ظرف (مادي/مكاني) يسري على جميع الفاعلين والشركاء في الجريمة. عقوبته الإعدام.
- * **القتل بالسم:** ظرف مشدد عقوبته الإعدام لخطورة وخسة الجاني. يُشترط أن تكون المادة قاتلة بتأثيرها (الكيميائي)، ولا عبرة بنوعها أو طريقة إعطائها أو سرعة مفعولها. ومجرد إعداد السم عمل تحضير، ويبدأ الشروع بتقديمه للمجني عليه.

🎓 بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة) للجزء السادس 🎓

- **س1: اذكر شروط إباحة القتل "استعمالاً لحق الدفاع الشرعي" وفقاً للقانون المصري؟**
 - * **الكبسولة:** لا يُباح القتل العمد كدفاع شرعي إلا لدرء جرائم محددة حصراً، وهي: 1- فعل يُتخوف منه الموت أو الجراح البالغة بأسباب معقولة. 2- إتيان امرأة كرهاً أو هتك العرض بالقوة. 3- اختطاف إنسان. 4- جرائم الحريق العمد. 5- سرقة من الجنايات. 6- الدخول ليلاً في منزل مسكون، بشرط تناسب القتل مع الخطر.
- **س2: قارن بين "سبق الإصرار" و "الترصد" من حيث التعريف، والطبيعة القانونية، والأثر على المساهمين في الجريمة؟**
 - * **الكبسولة:**
 - * **سبق الإصرار:** هو القصد المصمم عليه بتفكير هادئ وروية. طبيعته (شخصية/نفسية). أثره: لا يسري على الشركاء إلا من توافر لديه شخصياً.
 - * **الترصد:** هو التربص والانتظار في مكان للغدر بالمجني عليه. طبيعته (مادية/عينية). أثره: يسري على جميع الفاعلين والشركاء في الجريمة سواء علموا به أم لم يعلموا.
- **س3: ما هي العلة من تشديد عقوبة القتل بالسم إلى الإعدام؟ وما هو المعيار القانوني لاعتبار المادة "سامة"؟**

* **الكبسولة:**

* **العلة:** خسة الجاني ونذالته، وتجرده من الرحمة، واستحالة درء المجني عليه للخطر حيث يُدبر الجاني جريمته في الخفاء وبطريقة الخداع.
* **المعيار:** أن تكون المادة من شأنها إحداث الوفاة عن طريق (التأثير الكيميائي) على أجهزة الجسم، ولا يُعتد بالمواد التي تحدث الوفاة بتأثير ميكانيكي (كالزجاج المطحون). ويستوي نوع المادة وسرعة أثرها.

س4: (قضية): اشترى (أ) سمّاً ووضع في طعام أعدّه لـ (ب)، ولكن قبل أن يقدمه له، تم القبض عليه. هل يُسأل (أ) عن الشروع في القتل بالسم؟
* **الكبسولة:** لا يُسأل (أ) عن جريمة الشروع في القتل. لأن مجرد شراء السم وإعداده ووضع في الطعام دون تقديمه للمجني عليه يُعد من قبيل (الأعمال التحضيرية) التي لا يعاقب عليها القانون. ولا يتحقق البدء في التنفيذ (الشروع) إلا بتقديم الطعام المسموم للمجني عليه.

⚖️ الجزء السابع والأخير في المادة: الجرائم المرتبطة وعذر الزنا (من ص 67 إلى 79) ⚖️

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (الاقتران بجناية - الإعدام وجوباً) [67، 68، 69]

[نص الملزمة حرفياً]:

* **المطلب الرابع: اقتران القتل العمد بجناية**

تنص المادة 234 / 2 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد من التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

تنطوي هذه الفقرة على صورتين للتشديد:

الأولى: التي يرتكب فيها الجاني إلى جانب القتل جناية أخرى.

الثانية: أن تتوافر صلة زمنية بين الجنايتين.

* **حكمة التشديد:** رأى الشارع أن يشدد العقوبة عند اتصال جناية القتل بجريمة أخرى، مقدراً في ذلك مدى الخطورة الكامنة في شخصية الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جريمتين تستحق كل منهما عقاباً استعاض المشرع عن عقوبتهما بعقوبة واحدة، وهو أمر ظاهر الوضوح في الحالة التي يرتكب فيها الجاني إلى جانب القتل جناية أخرى، كما أنه جلى إذا ما استهان الجاني بأحكام القانون، وبأهم الحقوق التي يحميها وهو الحق في الحياة، وارتكب جريمة القتل في سبيل تحقيق غاية إجرامية قد تكون في ذاتها قليلة الأهمية.

* **شروط التشديد [67، 68]:** يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى هذا الظرف توافر شروط أربعة:

1. **أن تقع جناية قتل:** ولا تكون الجناية الأخرى مستقلة عن القتل حتى مع تعدد الأفعال المادية حين يكون القتل ركناً داخلياً في تكوينها كما هو القتل في جناية السرقة بإكراه حين تكون وسيلة الإكراه في السرقة هي القتل.
2. **ارتكاب جناية أخرى:** يشترط إذاً أن يرتكب الجاني ذات الجاني، إذ بهذا يكشف عن خطورة الإجرام. كما يشترط أن تكون الجريمة الأخرى جناية، فإذا كانت جنحة امتنع عن القاتل يعاقب بعقوبة الإعدام لذاتها... يشترط في الجناية الأخرى التي تشدد عقوبة القتل أن تكون مستقلة عنه.
3. **أن يكون المسؤول عن الجنايتين شخصاً واحداً:** مثال: الشخص الذي يطارده اثنان فيقتل أحدهما ثم يقتل الآخر. أما إذا أتى فعلاً مادياً واحداً فقتل به عدة أشخاص، كرصاصة أطلقت فأصاب عدة أشخاص، فهنا تتعدد القتلى ولكن لا يتعدد الفعل، وإنما تعتبر الجناية واحدة لوحدة الفعل المادي وتكون هذه الوحدة مانعاً من تطبيق الظرف المشدد.
4. **توافر رابطة زمنية بين الجنايتين [1]:** يشترط أن يكون الجاني قد ارتكب الجناية الأخرى في وقت مقارب لوقت ارتكاب جناية القتل، بحيث تتوافر لها جميعاً أركان بعيداً عن القتل كما لو ارتكب الجاني القتل مرتين متتاليتين أي بفعلين ماديين.
- * **أثر الظرف المشدد:** إذا توافر هذا الظرف المشدد، أوجب القانون على القاضي أن يحكم على الجاني بالإعدام.

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- < دي اسمها (كومبو الجرائم)! المجرم هنا مش بيكتفي إنه يقتل إنسان، لأ ده بيعمل مصيبة ثانية من نوع "جناية" في نفس الوقت تقريباً.
- < **عشان ياخذ إعدام لازم 4 شروط:**
- < 1. يرتكب جناية قتل تام.
 - < 2. يرتكب جناية ثانية "مستقلة" (زي اغتصاب، أو حريق عمد).
 - < 3. هو نفس المجرم اللي عمل الاتنين.
 - < 4. ** (الرابطه الزمنية):** يعني عملهم ورا بعض في فترة زمنية قصيرة، مش قتل واحد النهاردة وبعد 5 سنين اغتصب واحدة! لازم يكونوا ورا بعض عشان بيان للمحكمة قد إيه المجرم ده دمه بارد ومستهين بالقانون.

ثانياً: النص الأكاديمي الحرفي (الارتباط بجنحة - الإعدام أو المؤبد) [70، 71، 72، 73]

****[نص الملزمة حرفياً]:****

****المطلب الخامس: ارتباط القتل بجنحة****

نصت المادة 234 في فقرتها الثانية من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

****علة التشديد: ترجع العلة من وراء التشديد إلى:**

أ- أن اتخاذ القتل وسيلة لارتكاب جنحة أو للخلاص من عواقبها أمر بالغ الخطورة؛ لأنه ينم عن استهانة فائقة بحياة الناس.

ب- هذا الظرف بطبيعته يفضي إلى تعدد في الجرائم لو قنع الشارع فيه بالقواعد العامة لما نالت القاتل سوى عقوبة الجريمة الأشد، وقد رأى الشارع أن هذه النتيجة قاصرة عن التعبير عن ضيقه وعاجزته عن امتصاص كل سخطه، فشدّد العقوبة درجة فجعلها الإعدام أو السجن المؤبد، بدلاً من السجن المؤبد أو المشدد.

****شروط التشديد [70، 71]: يتطلب المشرع لتوافر ظرف التشديد شرطين أساسيين:**

1. ****الشرط الأول:** ارتكاب جناية أو جنحة إلى جانب القتل: شأنه في ذلك شأن الاقتران، ويقتضي ذلك أن تكون الجريمة الأخرى معاقباً عليها بصفتها جناية أو جنحة، وأن تكون مستقلة عن القتل. (أ) كون الجناية أو الجنحة المرتبطة معاقباً عليها: السائد فقهاً أنه يشترط لتشديد عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة أن تكون هذه الجناية أو الجنحة معاقباً عليها. (ب) أن تكون الجناية أو الجنحة مستقلة عن القتل: يشترط أن تكون الجناية أو الجنحة مستقلة لعناصرها القانونية وأن يرتكبها الجاني بـ "مستقل" عن فعل القتل العمد، بمعنى أن تكون لكل منهما أفعال مادية مستقلة.

2. ****الشرط الثاني:** توافر صلة سببية بينهما [71، 72]: لا يتطلب هذا التشديد أن يرتبط القتل، والجريمة الأخرى برابطة زمنية أو مكانية، وفي ذلك ما يميز بينه وبين ظرف الاقتران، ولكن إذا توافرت هاتان الرابطتان أو إحداهما إلى جانب صلة السببية تحقق التشديد من باب أولى.

***الرابطة التي يتطلبها القانون بين القتل والجريمة الأخرى:** من المتفق عليه فقهاً أنه لا يتوافر ظرف التشديد إلا إذا ارتبطت الجريمة الأخرى بجناية القتل العمد برابطة معينة تتخلف عن تلك الرابطة التي يتطلبها القانون في جناية القتل بجناية.

وهذه الرابطة ذات طبيعة نفسية لا مادية، وهي تقوم على قصد الجاني وغايته حينما ارتكب القتل.

***قد حدد القانون صورتين تتوافر فيهما هذه الرابطة:**

- الصورة الأولى: تتحقق متى كان غرض الجاني من القتل التمكين لوقوع الجريمة الأخرى (التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها).

- الصورة الثانية: تفترض أن القصد من القتل هو التخلص من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب الجريمة الأخرى (مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة).

****أثر الارتباط [2]: يعاقب الجاني إذا توافر في حقه وصف الارتباط بالإعدام أو السجن المؤبد.**

- <  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**
- <  * (إيه الفرق الجوهرى فى القضايا بين الاقتران بجناية والارتباط بجنحة؟) *
- < - فى الاقتران (اللى فات): الرابطة كانت "وقت بس". عمل جريمتين كبار ورا بعض.
- < - فى الارتباط (ده): المجرم قتل إنسان عشان هدف محدد يخص "جنحة/جريمة تانية". الرابطة هنا (سبب وهدف).
- < **مثال يوضحلك:** واحد سرق عجلة من الشارع (دي جنحة سرقة بسيطة)، فالبواب شافه وبيجري وراه، فقام المجرم مطلع مطواة و(قاتل) البواب عشان يعرف "يهرب بالعجلة".
- < القتل هنا كان "وسيلة للهروب والتخلص من العقوبة". المجرم ده مستهين جداً بروح البواب عشان خاطر عجلة! فالقاضي هنا بيديله (إعدام أو مؤبد).

 ثالثاً: النص الأكاديمي الحرفي (القتل على جرحى الحرب) [74، 75]

- **[نص الملزمة حرفياً]:****
- * ****المطلب السادس: وقوع القتل على جرحى الحرب****
- نصت المادة 251 مكرراً من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل على جرحى الحرب حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد".
- العلة وراء تشديد عقوبة القتل في هذه الحالة واضحة، وهي رعاية جرحى الحرب باعتبارهم ضحايا الدفاع عن أوطانهم من كل اعتداء يقع عليهم وهم جرحى لا يملكون الدفاع عن أنفسهم مغلوبين على أمرهم في أمس الحاجة لمن يمد لهم يد العون لا العدوان.
- * ****شروط التشديد:**** يتطلب المشرع لتوافر ظرف التشديد تحقيق شرطان:
1. ****الأول:** أن يكون المجني عليه جريح حرب: ** الجريح بصفة عامة هو كل من أصيب في سلامة جسمه. يعتبر جريح حرب كل من أصيب في العمليات الحربية، فإذا انقطعت علاقة السببية بين الجرح وبين الحرب فلا يصدق عليه هذا الوصف.
- يستوي أن يكون جريح أحد الجيوش المتقاتلة بها جيش الدولة المعادية. كذلك يستوي أن يكون الجريح أحد جرحى الأعداء، أم أحد أفراد جيش دولة متحالفة مع مصر، ولا يشترط أن يكون الجريح جندياً، فقد يكون مدنياً ملحقاً بالجيش كعامل به أو إداري.
2. ****الثاني:** أن يقع الاعتداء أثناء الحرب: ** الشرط الثاني أن تقع الجريمة في أثناء أو زمن الحرب: هذا الشرط المستفاد من صريح النص حيث يذكر "إذا ارتكبت الجرائم أثناء الحرب".
- تحديد وصف الحرب مرده إلى قواعد القانون الدولي العام، فهي التي تبين لنا بدء الحرب ونهايتها.
- * ****آثار التشديد:**** يترتب على توافر هذا الظرف توقيع ذات العقوبة المقررة للقتل إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد أي عقوبة الإعدام (م 251 عقوبات)، مع ملاحظة أن الظرف الذي نحن بصددده ظرف

عيني بخلاف سبق الإصرار وعلى ذلك فإنه ينطبق على جميع المساهمين فيه فاعلين أو شركاء ولو كان أحدهم أو بعضهم لا يعلم أن المجني عليه جريح حرب.

<  **شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):**

< العاجز لا يُقتل. القانون ييحترم شرف العسكرية. لو عسكري شاف جندي مصاب وواقع على الأرض بينزف في المعركة، فقام ضربه بالنار عشان يريحه أو يخلص عليه.. بياخذ (إعدام) كأنه معاه سبق إصرار وترصد!

< ومش مهم الجندي المصاب ده من جيشنا ولا من جيش الأعداء، ومش مهم عسكري ولا مدني شغال معاهم. طالما ده حصل (أثناء الحرب) والراجل (مصاب وعاجز)، قتله يساوي إعدام للفاعل ولكل اللي شاركوه.

 رابعاً: النص الأكاديمي الحرفي (عذر مفاجأة الزوجة بالزنا - أهم موضوع) [75 إلى 79]

[نص الملزمة حرفياً]:

* **القتل العمدى في صورته المخففة:**

عذر الاستفزاز أو مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا:

تنص المادة 237 عقوبات على أنه "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين: 234 الخاصة بالقتل العمد وعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد. 236 الخاصة بالضرب المفضي إلى موت وعقوبته السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع".

* **حكمة التخفيف:** ترجع الحكمة من التخفيف إلى الثورة النفسية التي تحدث في نفس الزوج المخدوع حال مشاهدته لزوجته متلبسة بالزنا، تلك الثورة التي تضعف إن لم تكن تفقد من سيطرة الزوج المكلم شرفه على إرادته نتيجة إحساسه بعمق الخيانة التي كشفت عنها الزوجة الآثمة بسلوكها المشين بحيث يقدم على جريمته في غير ترو ولا تدبر للعواقب.

* **طبيعة هذا العذر [75، 76]:** قتل الزوجة وشريكها عمداً للتلبس بالزنا، هو نوع من القتل العمدى بكل أركانه ونتائجه المادية، قرر له المشرع عقوبة مخففة تتمثل في الحبس وجوباً، وهو من العقوبات المقررة للجنح، بدلاً من عقوبات القتل العمد وهو في سائر أحواله جناية.

لقد انعقد الإجماع بين الشراح في مصر وفرنسا على اعتبار هذا العذر عذراً شخصياً بحثاً وليس ظرفاً عينياً في الجريمة، ولكن اختلف الفقه في طبيعة القتل الذي يلبسه هذا العذر.

* **شروط تطبيق المادة 237 عقوبات (مهم جداً) [76، 77، 78]:**

توافر الأركان العامة للقتل العمدى، وتوافر شروط ثلاثة:

1. **الشرط الأول: صفة الجاني:** يشترط في الجاني أن يكون "زوجاً" للفاعلة في جريمة الزنا، ولا يتوافر النموذج القانوني لهذه الجريمة إذا وقع القتل من سواه، مهما كان قربه من الزوج أو الزوجة ومهما أوجعته المصيبة ومس عار الزنا كأبي الزوج أو أخيه أو ابنه أو كأبي الزوجة أو أخيها أو ابنها.

إذا قتل ابنه، والأخ إذا قتل أخته عند مفاجأتها في اتصال جنسي غير مشروع.
من المعلوم أن الزوجة لا تستفيد من هذا العذر إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا فقتلته، فهي تعاقب وفقاً للقواعد العامة؛ لأن بالنص قصر التخفيف على الزوج دون الزوجة وهذه التفرقة بين الزوجين منتقدة بالإجماع. ويشترط أن يكون الزواج قائماً، زواجاً شرعياً.

2. **الشرط الثاني: المفاجأة والزنا متلبسة بالزنا [3]:**

- **أولاً المفاجأة:** تتحقق المفاجأة بأجلى صورها حين يكون الزوج واثقاً كل الثقة عن عفة زوجته ووفائها، ثم يضبطها متلبسة بجريمة الزنى، غير أن هذه ليست الصورة الوحيدة التي يفاجأ فيها الزوج بزنى زوجته، فقد يساوره الشك في سلوكها فيحتال لقطع هذا الشك باليقين فيرقبها عن كثب ثم يهبط عليها في حين غفلة فإذا بها غارقة في الإثم فتصح شكوكه. في هذه الحالة أيضاً يتحقق عنصر المفاجأة، إذ ليس من شأن الشك أن ينفيه، وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض.

أما إذا كان الزوج على علم مسبق بانحراف زوجته، ولم يفاجأ به، فلا يستفيد من العذر.
- **ثانياً التلبس بالزنا:** يشترط حتى يستفيد الزوج من العذر أن تقع المفاجأة حال تلبس الزوجة بالزنا، بمعنى أن يشاهد الزوج التلبس بنفسه، فلا يكفي أن يخبره الغير بمشاهدته الزوجة حال تلبسها بالزنا.
3. **الشرط الثالث: حدوث القتل في الحال [4]:** يشترط أخيراً أن يحدث القتل إثر مفاجأة الزوج بتلبس الزوجة بالزنا فوراً أو على حد تعبير النص الفرنسي في نفس اللحظة التي يشاهد فيها فعل الزنا، فإذا شاهد الزوج فعل الزنا فصرف نظره عن أحداث القتل ولو مؤقتاً انتفى الشرط الأخير.

ولا ينفي هذا الشرط بمضي الوقت الذي يستغرقه بحث الزوج عن أداة يستخدمها في القتل، أو مرور بعض الوقت حتى يسترد وعيه...

* **مدى انطباق العذر عند تعدد الجناة (تأثيره على الشريك) [78، 79]:**

إذا ساهم مع الزوج الزانية عدد من الجناة في ارتكاب القتل، فمن منهم يعاقب بعقوبة الجناة، ومن منهم يعاقب بعقوبة الجنائية؟

- لا خلاف في الفقه على معاقبة الزوج بعقوبة الجناة إذا كان "فاعلاً" في القتل وحده أو مع غيره من الفاعلين أو الشركاء.

- أما الفاعل الآخر مع الزوج فلا خلاف حول عدم انطباق المادة 237 عليه.
- أما شريك الزوج فالرأي السائد يرى أنه نظراً لأن القانون يقرر للشريك عقوبة الفاعل، وكانت الجريمة بالنسبة للفاعل جنحة فينبغي مؤاخذه الشريك على أساس هذا الوصف (م 41 عقوبات). (ولكن الرأي الراجح والمستقر أن العذر شخصي لا يستفيد منه الشريك).
* **أثر العذر المخفف [5]:**

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات، تعين على القاضي أن يستبدل عقوبة الحبس بالعقوبة المقررة للقتل العمدى أو الضرب المفضي إلى الموت.
من المتفق عليه أنه وإن كان القانون قد نص على استبدال عقوبة الحبس بالعقوبة المقررة للجنائية، إلا أنه أفضى إلى موت، فإنه لا يستفيد من باب أولى إذا ارتكب جنائية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة.
ويلحظ أن الحبس في هذه الجريمة ليس له حد أدنى خاص، إذن لم يشأ المشرع أن يقيد سلطة القاضي التقديرية في مراعاة هذا الظرف عند توقيع العقاب.

وعلى ذلك للقاضي أن ينزل بالحبس إلى حده الأدنى 24 ساعة ولا يتجاوز ثلاث سنوات، وله أيضاً أن يوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات إعمالاً لحكم المادة 55 من قانون العقوبات.

*** (تم بحمد الله الانتهاء من الجزء الأول من القانون الجنائي لعام 2025 - د. إبراهيم سعيد) ***

- <  **** شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي): ****
- <  *** (T) القضية اللي بتيجي كل سنة من غير نقاش، افتح دماغك) *** 
- < دي الحالة "الوحيدة" في القانون اللي مجرم يقتل فيها اتنين عمد، وياخد عقوبة (حبس من 24 ساعة لـ 3 سنين بس، ويمكن القاضي يوقف التنفيذ ويروح بيته)! ليه؟ لأن القانون بيقدر الصدمة العصبية وثورة الغضب اللي بتطير عقل الراجل لما يشوف مراته بتخونه في بيته.
- < **** بس المشرع حط 4 شروط زي السيف، لو شرط واحد طار، الزوج بيلبس إعدام أو مؤبد: ****
- < 1. **** (الصفة - للزوج بس): **** العذر ده للزوج الشرعي بس! لو الست لقت جوزها بيخونها وقتلته، تتعدم! ولو الأخ لقي أخته بتزني وقتلها، ياخذ جنائية قتل عمد عادية! مفيش عذر غير للزوج.
- < 2. **** (المفاجأة): **** لازم يتفاجئ! لو هو شاكك وعمل كمين، ومسكهم.. المحكمة بتعتبره متفاجئ برضه. لكن لو هو عارف وموافق من الأول، أو مخطط لده بهدوء، العذر بيطير.
- < 3. **** (التلبس بالزنا): **** لازم يشوفهم بعينه في حالة زنا كاملة أو مقدمات قاطعة، مش يسمع من البواب إنهم كانوا فوق!
- < 4. **** (القتل في الحال): **** لازم يقتلهم فوراً وتحت تأثير الصدمة وهو لسه دمه بيغلي. لو قفل عليهم الباب، ونزل شرب سيجارة واشترى سكين من تحت ورجع قتلهم، العذر طار لأنه "الحق يهدى ويفكر".
- < **** (تريكة الشريك الخبيثة): **** لو الزوج اتصل بأخوه قاله "إلحقني مراتي بتخوني، تعالى امسكهم معايا وقتلوهم سوا"، الزوج بياخذ العذر (حبس جنحة)، لكن أخوه اللي ساعده هياخذ (سجن مؤبد/إعدام) كأنه قاتل عمد، لأن العذر ده (شخصي) بتاع الزوج بس مبيتنقلش بالعدوى!

✨ الخلاصة الشاملة للجزء السابع (صفحة 67 - 79) ✨

- * **** الاقتران بجنائية: **** قتل عمد + جنائية أخرى مستقلة + رابطة زمنية قصيرة (الفعلين ورا بعض). عقوبته الإعدام وجوباً.
- * **** الارتباط بجنحة: **** قتل عمد + جنحة + رابطة سببية (القتل حصل عشان يسهل الجنحة أو يهرب بيها). عقوبته الإعدام أو المؤبد.
- * **** القتل في الحرب: **** قتل الجرحى (من الأصدقاء أو الأعداء) أثناء الحرب عقوبته الإعدام، كأن به سبق إصرار وترصد.
- * **** عذر مفاجأة الزوجة بالزنا (م 237): ****
- * **** يُخفف عقوبة القتل العمد من (الإعدام/المؤبد) إلى (الحبس).**

- * شروطه: (1) صفة الجاني "زوج شرعي فقط". (2) المفاجأة. (3) التلبس بالزنا ورؤيته بنفسه. (4) القتل في الحال دون تراخي.
- * طبيعته: عذر مخفف (شخصي)، يستفيد منه الزوج فقط، ولا يستفيد منه أي شريك (كالأخ) الذي يعاقب بالعقوبة المشددة.

بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة) للجزء السابع والأخير 🎓

س1: "يُحكم بالإعدام في جريمة القتل العمد إذا اقترنت بها جنائية أو ارتبطت بها جنحة".. اشرح شروط التفارقة بين رابطة الاقتران و رابطة الارتباط؟

* **الكبسولة:**

* **في حالة الاقتران بجنائية (المادة 234 ف/2):** الرابطة المطلوبة هنا هي ** (رابطة زمنية)**، بحيث يرتكب الجاني جنائية القتل و جنائية أخرى مستقلة في فترة زمنية متقاربة ومتعاصرة.

* **في حالة الارتباط بجنحة (المادة 234 ف/3):** الرابطة المطلوبة هنا هي ** (رابطة غائية/سببية)**، وهي رابطة نفسية تقوم على قصد الجاني، بأن يكون ارتكاب القتل هدفه التأهب للجنحة، أو تسهيلها، أو مساعدة مرتكبيها على الفرار والتخلص من العقوبة.

س2: هل يستفيد الأخ من العذر المخفف إذا فاجأ أخته متلبسة بالزنا فقتلها في الحال؟ ولماذا؟

* **الكبسولة:** لا يستفيد الأخ من هذا العذر إطلاقاً، ويُعاقب بعقوبة القتل العمد (السجن المؤبد أو المشدد). **السبب:** أن المشرع في المادة 237 عقوبات اشترط صراحة (صفة الزوج) في الجاني. فهذا العذر الاستثنائي شرع خصيصاً للثورة النفسية للزوج المخدوع، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجنائية الاستثنائية لتشمل غير الزوج كالأب أو الأخ أو حتى الزوجة.

س3: ما الحكم القانوني لزوج شك في سلوك زوجته، فتظاهر بالخروج إلى العمل واختبأ في المنزل، ولما ضبطها متلبسة بالزنا قتلها هي وعشيقها في الحال؟

* **الكبسولة:** يستفيد الزوج من العذر المخفف (عقوبة الحبس). فقد استقرت محكمة النقض على أن (عنصر المفاجأة) يتحقق حتى لو كان الزوج يساوره الشك فاحتال لقطع الشك باليقين وضبطها متلبسة، طالما أنه تفاجأ بالكارثة عند رؤيتها. (أما إذا كان عالماً مسبقاً وراضياً بانحرافها فلا يستفيد من العذر).

س4: (قضية امتحان هامة): فاجأ (أ) زوجته (ب) متلبسة بالزنا مع (ج)، فاتصل بشقيقه (د) الذي حضر فوراً، وقاما معاً بقتل الزوجة والعشيق. حدد المسؤولية الجنائية لكل من الزوج (أ) والشقيق (د)؟

* **الكبسولة:**

* **بالنسبة للزوج (أ):** يُسأل عن جريمة قتل عمد مقترنة بـ (عذر مخفف)، وتكون عقوبته (الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات)، لتوافر شروط المادة 237 في حقه.

* **بالنسبة للشقيق (د):** يُسأل عن جنائية (قتل عمد تامة) وتكون عقوبته السجن المؤبد أو الإعدام. لأن العذر المخفف هنا ذو طبيعة (شخصية) يتعلق بالحالة النفسية للزوج فقط، وبالتالي لا يمتد أثره المخفف للشركاء والمساهمين في الجريمة.

انتهت المادة

إليك بنك الأسئلة الشامل الذي لا يخرج عنه الامتحان بإذن الله:

\$ أولاً: جرائم الرشوة (10 أسئلة)

س1: ما هو تعريف الرشوة وما هي الحكمة من تجريمها؟

* **الجواب:** الرشوة هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته بتقاضيه أو طلبه أو قبوله مقابلاً نظير أداء عمل أو الامتناع عنه [1]. والحكمة من تجريمها حماية نزاهة الوظيفة العامة، وحسن سير العمل، وضمان مبدأ المساواة بين المواطنين [1].

س2: من هم الأشخاص الذين اعتبرهم القانون "في حكم الموظف العام" في جريمة الرشوة؟

* **الجواب:** 1- المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو تحت رقابتها. 2- أعضاء المجالس النيابية والمحلية. 3- المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون. 4- المكلفون بخدمة عامة. 5- العاملون في القطاع العام [4، 5].

س3: ما المقصود بـ "الموظف الفعلي"، وهل يُسأل عن جريمة الرشوة؟

* **الجواب:** هو الشخص الذي يمارس أعمال الوظيفة العامة رغم عدم توافر شروط شغلها أو بطلان قرار تعيينه [2]. ويُسأل عن جريمة الرشوة حماية لثقة الجمهور في المظهر الخارجي للوظيفة الذي استغله [2].

****س4:** ما الفرق بين "الزعم بالاختصاص" و "الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص"؟
* ****الجواب:** الزعم: الموظف يعلم أنه غير مختص ولكنه يكذب ويدعي الاختصاص للحصول على الرشوة [3]. الاعتقاد الخاطئ: الموظف يعتقد في نفسه خطأ أنه مختص [3]. في الحالتين تقوم الجريمة لاستغلاله وظيفته [3].

****س5:** ما هي صور الركن المادي في الرشوة؟ وهل يُتصور فيها الشروع؟
* ****الجواب:** صور الركن المادي هي: (الأخذ، القبول، الطلب) [9، 10]. لا يُتصور الشروع في الرشوة؛ ففي الأخذ والقبول تتحقق الجريمة التامة، وفي "الطلب" تتم الجريمة بمجرد نطق الموظف بالطلب ولو رفض الراشي [4].

****س6:** هل تقوم جريمة الرشوة إذا "تظاهر" الموظف بقبول العطية لضبط الراشي؟
* ****الجواب:** لا تقوم جريمة الرشوة لتخلف القصد الجنائي (عنصر الإرادة)؛ لأن الموظف لم يكن جاداً في إرادة الاتجار بالوظيفة بل قصد الإيقاع بالراشي [5].

****س7:** ما هي العقوبات المقررة لجريمة الرشوة البسيطة؟
* ****الجواب:** السجن المؤبد (عقوبة أصلية)، وغرامة نسبية مساوية لقيمة الرشوة بما لا يقل عن 1000 جنيه، ومصادرة العطية، والعزل من الوظيفة (عقوبات تكميلية وتبعية) [15، 16].

****س8:** ما هي شروط "الإعفاء من العقاب" في جريمة الرشوة، ومن المستفيد منه؟
* ****الجواب:** شروطه: إخبار السلطات قبل اكتشاف الجريمة، أو الاعتراف الصادق الكامل بعد الاكتشاف [6]. المستفيد منه حصراً هما (الراشي والوسيط)، ولا يستفيد منه الموظف المرتشي أبداً [17، 18].

****س9:** متى تشدد عقوبة الرشوة وفقاً للمادة 108 عقوبات؟
* ****الجواب:** إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من الرشوة (مثل رشوة موظف لإفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد ليأخذ عقوبة الإعدام)، فيعاقب بعقوبة الفعل الأشد مع الغرامة [7].

****س10:** هل يشترط أن يكون مقابل الرشوة مادياً (أموال)؟
* ****الجواب:** لا يشترط، فقد يكون المقابل مادياً، أو منفعة (كتذكرة سفر)، أو فائدة غير مادية كالرشوة الجنسية [9، 10].

١٤ ثانياً: جرائم الإجهاض (5 أسئلة)

****س11: ما هو محل جريمة الإجهاض؟ وما الحكم لو تجرعت امرأة أدوية مسقطة ظناً منها أنها حامل وثبت عكس ذلك؟****

*** **الجواب:** محل الجريمة هو (الحمل/الجنين الحي) [8]. لو تعاطت المرأة الأدوية ولم تكن حاملاً، أو كان الجنين ميتاً، فالجريمة هنا (مستحيلة استحالة مطلقة) لانتفاء المحل، ولا شروع فيها ولا عقاب [8].**

****س12: هل تقع جريمة الإجهاض باستخدام "وسائل معنوية" بحتة كالخضعة؟****
*** **الجواب:** لا، يجب أن يتحقق الركن المادي بفعل مادي (كالضرب أو تعاطي الأدوية أو الجراحة) يؤدي لإنهاء الحمل، ولا تقع الجريمة بالوسائل المعنوية البحتة [9].**

****س13: ما هو أثر "القصد الاحتمالي" في جريمة الإجهاض؟****
*** **الجواب:** القصد الاحتمالي كالمباشر، فإذا ضرب الجاني امرأة قاصداً ضربها (وهو يعلم بحملها)، فتوقع أنها قد تسقط وقبل بهذه النتيجة الإجرامية وسقطت بالفعل، يُعاقب بجناية الإجهاض العمدى [10].**

****س14: متى يعتبر الإجهاض جنحة؟ (الإجهاض البسيط)****
*** **الجواب:** يعتبر جنحة (عقوبتها الحبس) في صورتين: 1- إذا أجهضت الحامل نفسها بتعاطي دواء أو تمكين الغير منها. 2- الإجهاض بفعل الغير برضاها وبوسائل لا تتضمن العنف أو الضرب [23، 24].**

****س15: متى تغلظ عقوبة الإجهاض لتصبح جنائية (سجن مشدد)؟ وهل يسري التشديد على الممرض؟****
*** **الجواب:** تغلظ في حالتين: 1- إذا استخدم الجاني الضرب أو الإيذاء كوسيلة للإسقاط. 2- إذا كان المسقط (طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابلة/داية) [24، 25]. هذا التشديد لا يسري على "الممرض" لأنه مقصور على المهن الأربعة المذكورة حصراً [11].**

١٥ ثالثاً: جرائم الاعتداء على العرض (5 أسئلة)

****س16: ما هي أركان جريمة الاغتصاب؟ وهل تقع من الزوج؟****
*** **الجواب:** أركانها: اتصال جنسي تام أو إيلاج ولو جزئي، يقع من رجل على أنثى حية، وانعدام الرضا (بالقوة أو التهديد أو المباغلة) [27، 28]. ولا تقع الجريمة من الزوج على زوجته لوجود العلاقة الزوجية المبيحة لذلك، إلا إذا كان الطلاق بائناً [12].**

****س17: ما هي الحالات الأربعة التي يُحكم فيها بـ "الإعدام" وجوباً في الاغتصاب؟****
*** **الجواب:** 1- إذا كانت الضحية لم تبلغ 18 سنة. 2- إذا كان الفاعل من أصولها (كالأب). 3- إذا كان من المتولين تربيتها أو ملاحظتها (كالمعلم). 4- إذا كان خادماً بالأجر عندها أو عند من سبق ذكرهم [13].**

****س18:** ما هو تعريف جريمة "هتك العرض" وبماذا تختلف عن الاغتصاب؟
* ****الجواب:** هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بمساس مادي بعوراته [14]. وتختلف عن الاغتصاب في أنها: 1- تقع على الذكر والأنثى. 2- لا يشترط فيها الوصول لدرجة الإيلاج التام بل مجرد التلامس الجسيم [14].

****س19:** ما هو ضابط الجسامة للتفرقة بين هتك العرض والفعل الفاضح؟
* ****الجواب:** الضابط هو (المساس المادي بالعورة) [15]. فهتك العرض يستلزم تلامساً مادياً مع جسم المجني عليه وتحديد عوراته. أما الفعل الفاضح فيتحقق بكشف العورة والإخلال بالحياء دون أي مساس أو تلامس بجسم الضحية [33، 34].

****س20:** هل يُعد المدرس في درس خصوصي في منزل طالبة من "المتولين تربيتها" لتشديد العقوبة؟
* ****الجواب:** نعم، يُعد من المتولين تربيتها سواء كانت التربية أو التعليم في مدرسة حكومية أو عبر إعطاء دروس خاصة في منزلها، ويُعاقب بالإعدام إذا اغتصبها [13].

رابعاً: جرائم القتل (الركن المادي والنتيجة) (10 أسئلة)
****س21:** ما هو محل جريمة القتل؟ ومتى تبدأ حياة الإنسان قانوناً ومتى تنتهي؟
* ****الجواب:** محل القتل هو (الإنسان الحي) [16]. تبدأ حياته قانوناً ببدء عملية الولادة الطبيعية بتمامها، وتنتهي بتوقف قلبه وجهازه التنفسي توقفاً تاماً ودائماً (الوفاة) [17].

****س22:** هل يُعاقب الشخص على الانتحار؟ وما حكم من يقتل آخر إشفافاً لإنهاء آلامه؟
* ****الجواب:** الانتحار ومحاولته لا يُعاقب عليهما القانون [36، 37]. أما من يقتل مريضاً ميئوساً من شفائه إشفافاً عليه (الموت الرحيم) فيُعد (قاتلاً عمداً)، لأن القانون لا يعتد بالباعث ولا برضا المجني عليه [18].

****س23:** هل يمكن أن تتحقق جريمة القتل العمد بـ "وسائل معنوية" كالصدمة النفسية؟
* ****الجواب:** الرأي الراجح يعتبرها قتلاً عمداً؛ لأن القانون يعاقب على (النتيجة) أي كانت الوسيلة سواء مادية أو معنوية، إذا أثرت الصدمة في الجهاز العصبي وأدت للوفاة، رغم صعوبة إثبات ذلك عملياً [19].

****س24:** متى يُعاقب الشخص على القتل بالامتناع (التطنيش) كمن يترك مريضاً بلا دواء حتى يموت؟
* ****الجواب:** يُسأل الفاعل عن جريمة قتل عمد بالامتناع إذا كان التزامه بالتدخل لإنقاذ الضحية مصدره (القانون أو العقد)، كالأم مع رضيعها أو الطبيب والمرضة مع المريض المعهود إليهم [41، 42].

****س25:** ما هو معيار التفرقة بين "الاستحالة المطلقة" و "الاستحالة النسبية" في القتل؟
* ****الجواب:** الاستحالة المطلقة: ترجع لمحل الجريمة (كإطلاق النار على جثة) أو وسيلتها (كالقتل بسكر)، ولا يُعاقب عليها إطلاقاً [20]. الاستحالة النسبية: ترجع لظروف عرضية (كغياب المجني عليه لحظة الانفجار، أو قلة السم)، ويُعاقب عليها بوصفها (شروعاً في القتل) [20].

****س26:** ماذا تفيد نظرية "السببية الملائمة" في جريمة القتل؟
* ****الجواب:** تضع معياراً لقطع أو بقاء علاقة السببية بين فعل الجاني والوفاة إذا تداخلت عوامل أخرى [21].
[21]. فالعوامل المألوفة (كمرض الضحية) لا تقطع السببية، بينما العوامل الشاذة الخارقة (كحريق المستشفى) تقطعها [21].

****س27:** الجاني ضرب المجني عليه، وفي المستشفى أخطأ الطبيب خطأً يسيراً فمات المجني عليه، هل يُسأل الجاني عن قتل تام أم شروع؟
* ****الجواب:** يُسأل الجاني عن (جناية قتل عمد تامة)، لأن الخطأ اليسير للطبيب يُعد من "العوامل المألوفة والمتوقعة" التي لا تقطع علاقة السببية وفقاً لنظرية السببية الملائمة [47، 48].

****س28:** الجاني أطلق النار على شخص، وأثناء نقله بالإسعاف وقع حادث تصادم عنيف ومات. ما الجريمة هنا؟
* ****الجواب:** الجريمة هي (شروع في قتل) فقط. لأن حادث سيارة الإسعاف يُعد قوة قاهرة وسبباً "شاذاً" غير متوقع "يقطع رابطة السببية بين إطلاق النار والوفاة" [46، 48].

****س29:** هل يلزم وجود "جثة" لإثبات الوفاة في جريمة القتل العمد؟
* ****الجواب:** لا يلزم لإثباتها وجود الجثة، متى اقتنعت المحكمة على وجه اليقين بثبوت الوفاة وإسنادها لسلوك الجاني بكافة طرق الإثبات [22].

****س30:** إذا تعدد الفاعلون في ضرب شخص فمات، كيف تحدد المسؤولية إن كان بينهم اتفاق أو لم يكن؟
* ****الجواب:** إذا كان بينهم اتفاق: يُسألون جميعاً عن جريمة قتل واحدة (متضامنين) [22]. وإذا انعدم الاتفاق وتواردت خواطرهم صدفة: يُسأل كل شخص عن فعله وحده، ويثبت القتل التام على من كانت ضربته هي القاتلة [22].

****س31: ما هي عناصر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد؟****
* ****الجواب:**** يتألف من عنصرين: 1- العلم (بأن المحل إنسان حي). 2- الإرادة (توجيه الإرادة لفعل الاعتداء بقصد إزهاق الروح) [50، 51].

****س32: شخص صوب بندقيته لغزال في الغابة فإذا به يصيب إنساناً ويقتله. هل يُسأل عن قتل عمد؟****
* ****الجواب:**** لا يُسأل عن قتل عمد، لانتهاء (العلم) كأحد عناصر القصد الجنائي؛ حيث اعتقد الجاني أن المحل حيوان وليس إنساناً، ويُسأل عن قتل خطأ [23].

****س33: هل يُعادل "القصد الاحتمالي" القصد المباشر في جريمة القتل؟****
* ****الجواب:**** نعم، يعادله في القيمة القانونية. وفيه يتوقع الجاني النتيجة كأثر محتمل لفعله، ولكنه يرحب ويقبل بها، ويكفي لثبوت القتل العمد [51، 52].

****س34: أراد قتل زيد بالظلام فقتل عمراً معتقداً أنه زيد (الغلط في الشخص). هل ينتفي قصد القتل العمد؟****
* ****الجواب:**** لا ينتفي القصد الجنائي؛ لأن الجاني قصد إزهاق روح "إنسان" وتحققت النتيجة، فيُسأل عن (جناية قتل عمد تامة) [24].

****س35: أراد (أ) قتل (ب)، فأخطأ العيار وأصاب (ج) فقتله (الخطأ في التصويب). ما الحكم الجنائي وفقاً لمحكمة النقض والرأي الراجح؟****
* ****الجواب:**** يُسأل الفاعل عن جريمتين لتعدد معنوي: (شروع في قتل ب) + (قتل عمد تام لـ ج)، وتوقع عليه العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات [53، 54].

سادساً: أسباب الإباحة وظروف التشديد (10 أسئلة)
****س36: ما هي أبرز حالات إباحة القتل العمد التي لا يعاقب عليها القانون؟****
* ****الجواب:**** 1- القتل استعمالاً لحق (كالرياضة العنيفة والعلاج الطبي بأصوله). 2- القتل أداءً لواجب (كعمل الجلاد أو ضابط الشرطة لعرقلة الهروب). 3- الدفاع الشرعي (لدفع الموت، الاغتصاب، الخطف، الحريق) [56، 57، 58].

****س37: ما هو "سبق الإصرار"؟ وما هي عناصره؟****
* ****الجواب:**** هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة بهدوء وروية [25]. عناصره: زمني (مرور فترة من الوقت)، ونفسي (التروي وهدوء البال بعيداً عن الغضب) [59، 60]. وعقوبته الإعدام.

****س38: هل يمتد تشديد "سبق الإصرار" للشريك الذي لم يتوافر لديه هذا الظرف؟****

* **الجواب:** لا، لأن سبق الإصرار ظرف (شخصي بحث) يتعلق بنفسية الجاني وحالته الذهنية، فلا يسري إلا على من توافر لديه شخصياً (المادة 41) [26].

**س39: ما هو "الترصد"؟ وبم يختلف عن سبق الإصرار في تأثيره على الشركاء؟*
* **الجواب:** الترصد هو تربص الجاني وانتظاره في مكان زمنياً للغدر بالمجني عليه [27]. يختلف بأنه ظرف (مادي/مكاني) يسري على جميع المساهمين (فاعلين أو شركاء) سواء علموا به أو لم يعلموا، وعقوبته الإعدام [28].

**س40: ما الحكمة من جعل القتل بالسم مستوجباً للإعدام وجوباً؟*
* **الجواب:** لخسة الجاني، وغدره، وسهولة إخفاء السم، وتعذر درء المجني عليه للخطر حيث يُطعن في الخفاء [29].

**س41: ما هو المعيار القانوني لاعتبار المادة "سامة" في مصر؟ وهل مسحوق الزجاج يُعد سماً؟*
* **الجواب:** المعيار هو التأثير (الكيميائي) للمادة على أجهزة الجسم [30]. وعليه، لا يُعد مسحوق الزجاج أو المسامير سماً؛ لأن تأثيرها (ميكانيكي) يمزق الأنسجة، ويُعد استخدامها قتلاً عمداً بسيطاً وليس قتلاً بالسم [65، 66].

**س42: شخص اشترى سماً وجهزه في طعام ولم يقدمه لغريمه بعد وتم القبض عليه. هل يُسأل عن الشروع؟*
* **الجواب:** لا يُسأل عن شروع، لأن الشراء والإعداد مجرد (أعمال تحضيرية). البدء في التنفيذ (الشروع) لا يتحقق إلا بتقديم الطعام المسموم للمجني عليه [31].

**س43: ما شروط تشديد العقاب للإعدام في حالة (اقتران القتل بجنائية)؟*
* **الجواب:** 1- وقوع جنائية قتل. 2- ارتكاب جنائية أخرى مستقلة. 3- صدورهما من ذات الجاني. 4- رابطة (زمنية) مقاربة بينهما [67، 68].

**س44: ما شروط تشديد العقاب للإعدام أو المؤبد في حالة (ارتباط القتل بجنحة)؟*
* **الجواب:** وقوع قتل + جنحة أو جنائية + رابطة (سببية/غاائية) بينهما، كأن يكون القتل وسيلة للتأهب للجنحة أو تسهيلها أو الهروب بعد ارتكابها (كقتل البواب للهروب بعجلة مسروقة) [70، 71].

**س45: ما هي عقوبة الاعتداء بالقتل العمد على "جرحي الحرب"؟*
* **الجواب:** الإعدام، حيث ساواها المشرع بحالة القتل بسبق الإصرار والترصد، سواء كان المجني عليه جريحاً من الأعداء أو الحلفاء طالما وقعت أثناء العمليات الحربية [32].

###❤️ سابعاً: عذر مفاجأة الزوجة بالزنا (5 أسئلة - قضايا محققة)

****س46: ما هو عذر المفاجأة بالزنا المذكور في المادة 237 عقوبات؟ وما هي العقوبة؟****
* ****الجواب:**** هو عذر قانوني يخفف عقوبة القتل العمد إلى (الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات)، للزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي وعشيقتها نظراً للثورة النفسية [33].

****س47: هل تستفيد الزوجة من العذر إذا فاجأت زوجها بالزنا فقتلته؟ وهل يستفيد منه الأخ أو الأب؟****
* ****الجواب:**** لا، العذر مقصور حصراً على (الزوج الشرعي فقط). فلا تستفيد منه الزوجة، ولا الأخ، ولا الأب، وإذا قتلوا يُعاقبون بعقوبة القتل العمد المشددة [34].

****س48: زوج راوده الشك فتظاهر بالخروج واختبأ، فضبط زوجته متلبسة فقتلها. هل ينتفي عنصر المفاجأة؟****
* ****الجواب:**** لا ينتفي عنصر المفاجأة ويبقى مستفيداً من العذر (وفقاً لمحكمة النقض)، طالما أنه تفاجأ بالواقعة المشينة عند رؤيتها، ولا يضر الشك المسبق إذا قصد قطعه باليقين [35].

****س49: ما المقصود بـ "القتل في الحال" لتطبيق عذر الزنا؟****
* ****الجواب:**** أن يقع القتل فور مشاهدة جريمة الزنا وتحت تأثير الثورة النفسية وصدمة المفاجأة. فإذا تراخى الزوج وترك المكان ثم عاد ليقتل، سقط عنه العذر وحوكم كفأئل عمد [36].

****س50: فاجأ الزوج زوجته بالزنا، فاستدعى "أخاه" لمساعدته، فقتلا معاً الزوجة وعشيقتها. ما العقوبة لكل منهما؟ (تريكة الشريك)****
* ****الجواب:**** يُعاقب (الزوج) بـ "الحبس" لاستفادته من العذر المخفف الشخصي. بينما يُعاقب (الأخ الشريك) بـ "السجن المؤبد/الإعدام"، لأن العذر المخفف هنا ذو طبيعة "شخصية" بحتة خاصة بالزوج، ولا يمتد تأثيره للشريك أو الفاعل معه [78، 79].

---وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ♥